澳門廣播電視股份有限公司
TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S. A.

通告 第 16/2025 號
Comunicação de Serviço Nº 16/2025

事宜：澳門廣播電視股份有限公司《人事章程》修改及新增條款並重新公佈

澳門廣播電視股份有限公司董事會於 2025 年 9 月 9 日舉行的會議上議決通過，對第 11/2013 號通告澳門廣播電視股份有限公司《人事章程》修改、新增條文及對其中文及葡文文本翻譯作出修訂。附後為重新公佈澳門廣播電視股份有限公司《人事章程》，本章程自 2025 年 9 月 10 日起生效，並於同日廢止通告第 11/2013 號、第 23/2014 號、第 29/2016 號、第 31/2016 號及第 23/2018 號。

Assunto : Republicação dos Estatutos do Pessoal da TDM – Teledifusão de Macau, S.A. com Alterações e Adições de Artigos

O Conselho de Administração da TDM – Teledifusão de Macau, S.A., na reunião realizada no dia 9 de Setembro de 2025, deliberou e aprovou a alteração da Comunicação de Serviço n.º 11/2013, nomeadamente as alterações e adições de artigos dos Estatutos do Pessoal da TDM – Teledifusão de Macau, S.A., bem como a revisão da tradução dos textos em chinês e português. Republica-se, em anexo, os Estatutos do Pessoal da TDM – Teledifusão de Macau, S.A., que entra em vigor a 10 de Setembro de 2025, data em que se revogam as Comunicações de Serviços n.º 11/2013, n.º 23/2014, n.º 29/2016, n.º 31/2016 e n.º 23/2018.

執行委員會
A Comissão Executiva

羅崇雯 Lo Song Man
主席
Presidente
2025 年 9 月 23 日於澳門
Macau, 23 de Setembro de 2025

澳門廣播電視股份有限公司人事章程
Estatutos do Pessoal da TDM – Teledifusão de Macau, S.A.

第一章
總則

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

第一條
(標的)

本人事章程(以下簡稱 "章程")訂定澳門廣播電視股份有限公司(以下簡稱"澳廣視")的內部勞動關係法律制度。

Artigo 1.º
(Objecto)

Os presentes Estatutos do Pessoal, doravante designados por Estatutos, estabelecem o regime jurídico das relações de trabalho no seio da TDM – Teledifusão de Macau, S.A., adiante designada abreviadamente por TDM.

第二條
(適用範圍)

1. 在不影響個人勞動合同中列明的特別規定下，本章程適用於澳廣視的全體僱員。

2. 本章程適用於澳門特別行政區(下稱 "澳門特區")；如僱員暫時離澳執行職務，則本章程經適當配合後亦適用於澳門特區以外。

Artigo 2.º
(Âmbito de aplicação)

1. Os Estatutos aplicam-se a todos os trabalhadores da TDM, sem prejuízo de disposições especiais inseridas em cláusulas dos contratos individuais de trabalho.

2. Os Estatutos aplicam-se na Região Administrativa Especial de Macau, doravante designada abreviadamente por RAEM e, com as devidas adaptações, fora dela, relativamente a trabalhadores que se encontrem temporariamente deslocados em serviço.

第三條
(適用的法律制度)

澳廣視的勞動關係由澳門特區現行勞動關係一般法律制度規範，以及特別由個人勞動合同的條款、本章程、《澳廣視人員職程規章》、《澳廣視人員退休金計劃規章》、其他內部規章及規則所規範。

Artigo 3.º
(Regime jurídico aplicável)

As relações de trabalho na TDM regem-se, na generalidade, pelo regime geral das relações de trabalho vigente na RAEM e, na especialidade, pelas cláusulas dos contratos individuais de trabalho, pelos presentes Estatutos, pelo Regulamento de Carreiras do Pessoal da TDM, pelo Regulamento do Plano de Pensões do Pessoal da TDM e demais regulamentos e normas internos.

第四條
(施行細則)

1. 澳廣視根據澳廣視的公司章程、本章程及其他適用法例，制定及通過其內部規章及規則。

Artigo 4.º
(Regulamentação)

1. A TDM elabora e aprova os seus regulamentos e normas internos no respeito pelos Estatutos da TDM, pelo presente Estatuto, e demais legislação aplicável.

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

澳門廣播電視股份有限公司人事章程
Estatutos do Pessoal da TDM – Teledifusão de Macau, S.A.

2. 內部規章及規則將透過在工作地點張貼、通告或其他合適的方式予以公佈，從而使僱員能隨時了解其內容。

2. Será dada publicidade aos regulamentos e normas internos, por afixação no local de trabalho, comunicação ou outro meio idóneo, para que os trabalhadores possam, a todo o tempo, tomar conhecimento do seu conteúdo.

第五條
(開始生效)

1. 本章程自通過翌日起生效。

2. 內部規章及規則自上條規定的公佈翌日起生效，但另有規定除外。

Artigo 5.º
(Início de vigência)

1. Os presentes Estatutos entram em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação.

2. Os regulamentos e normas internos entram em vigor no dia seguinte ao da sua publicação nos termos do artigo anterior, salvo disposição em contrário.

第二章
權利、義務和保障

CAPÍTULO II
DIREITOS, DEVERES E GARANTIAS

第六條
(澳廣視的義務)

在不影響法律所規定的其他義務下，澳廣視應：

a) 尊重及以禮相待所有僱員；

b) 依時向僱員支付報酬；

c) 向僱員提供良好衛生及安全的工作條件；

d) 促進僱員生產能力的提升；

e) 對僱員因工作意外及職業病而蒙受的損失按有關法例給予賠償；

f) 保持更新僱員的個人檔案；

Artigo 6.º
(Deveres da TDM)

Sem prejuízo de outras obrigações que decorram da lei, a TDM deve:

a) respeitar e tratar com urbanidade todos os trabalhadores;

b) pagar pontualmente a retribuição aos trabalhadores;

c) proporcionar aos trabalhadores boas condições de higiene e segurança no trabalho;

d) contribuir para a elevação da capacidade produtiva dos trabalhadores;

e) indemnizar os trabalhadores, ao abrigo da respectiva legislação, dos prejuízos resultantes de acidentes de trabalho e doenças profissionais;

f) manter actualizado o processo individual dos trabalhadores;

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

g) 不透露僱員私人生活的隱私。

g) guardar reserva quanto à intimidade da vida privada dos trabalhadores.

第七條
(個人檔案)

1. 行政部門須為澳廣視每名僱員建立一個唯一的個人檔案。該檔案應不斷保持更新，以及應載明與僱員的職務狀況、義務及權利有關之一切事實及文件。

2. 每個僱員的個人檔案尤其應載明：

a) 僱員的個人資料，尤其是其姓名、性別、出生日期及聯絡方式；

b) 於澳廣視的錄取日期，以及相應的招聘卷宗和所有由僱員遞交的文件；

c) 合同的類別、職程、職級，以及所擔任職務、工作表現評核、晉升、已執行的特別工作、報酬、准許和所有有關僱員之事宜，包括學銜及職銜；

d) 缺勤的日數，並應詳細列明獲支付報酬的因病或意外受傷的缺勤日數；

e) 年假的開始日期及結束日期；

f) 工作意外及職業病；

g) 已科處紀律處分之紀錄。

3. 僱員的個人檔案只可由以下人士查閱：

a) 僱員本人，但其至少提前二十四小時透過書

Artigo 7.º
(Processo individual)

1. Para cada trabalhador da TDM é organizado, pelo Departamento Administrativo, um único processo individual, que deve manter-se permanentemente actualizado e do qual devem constar todos os factos e documentos que possam interessar à sua situação funcional, deveres e direitos.

2. Do processo individual de cada trabalhador deve constar, nomeadamente:

a) os dados pessoais do trabalhador, nomeadamente o nome, sexo, data de nascimento e forma de contacto;

b) a data de admissão na TDM bem como o respectivo processo de recrutamento e toda a documentação entregue pelo trabalhador;

c) a modalidade do contrato, a carreira e a categoria profissionais, bem como, as funções desempenhadas, as avaliações do desempenho, as promoções, as tarefas especiais realizadas, as retribuições, as licenças e tudo o mais que diga respeito ao trabalhador, incluindo títulos académicos e profissionais;

d) as faltas dadas, discriminando as faltas por doença ou acidente remuneradas;

e) a data de início e termo das férias;

f) os acidentes de trabalho e as doenças profissionais;

g) o registo das sanções disciplinares aplicadas.

3. O processo individual do trabalhador apenas pode ser consultado:

a) pelo próprio, sempre que este o requeira, por

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

面申請，以及在查閱時須有一名行政部門人員在場；

escrito e com a antecedência mínima de 24 horas, e na presença de um elemento do Departamento Administrativo;

b) 僱員的上級；

b) pelos superiores hierárquicos do trabalhador;

c) 人事管理負責人，但以工作理由為限；

c) pelo responsável da área do pessoal, por motivo de serviço;

d) 對僱員提起的紀律程序中被委任的預審員。

d) pelo instrutor nomeado em processo disciplinar movido contra o trabalhador.

4. 在與澳廣視的勞動關係存續期間，僱員有權要求發出載有第一款及第二款所指資料之證明書。

4. Enquanto durar a relação de trabalho com a TDM, o trabalhador tem direito a solicitar a emissão de um certificado onde constem os dados previstos nos n.os 1 e 2.

第八條
(僱員義務)

Artigo 8.º
(Deveres dos trabalhadores)

1. 僱員應為澳廣視所須履行的目標及利益效勞，並應嚴格和稱職地履行其本職工作，為澳廣視的聲譽做出貢獻。

1. Os trabalhadores servem os objectivos e interesses que a TDM se propõe cumprir, devendo exercer a sua actividade de forma digna e rigorosa, contribuindo assim para o prestígio da TDM.

2. 在不影響其他義務下，僱員還應：

2. Sem prejuízo de outras obrigações, devem ainda os trabalhadores:

a) 遵守適用的法律規定和合同條款、本章程及其他內部規章及規則；

a) cumprir as disposições legais e contratuais aplicáveis, os presentes Estatutos, e demais regulamentos e normas internos;

b) 勤謹及守時；

b) comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade;

c) 在工作場所中尊重他人並使自己受到尊重，以禮貌及忠誠對待澳廣視的公司機關、上級、同事及其他與澳廣視有聯繫或即將建立關係的人士；

c) respeitar e fazer-se respeitar no local de trabalho, tratando com urbanidade e lealdade os órgãos sociais da TDM, os superiores hierárquicos, os colegas de trabalho e as demais pessoas que estejam ou entrem em relações com a TDM;

d) 熱心及注意地執行職務；

d) exercer com zelo e diligência as suas funções;

e) 推動並執行一切有助於提高澳廣視服務效率和質量的行動；

e) promover e executar todos os actos tendentes à melhoria da produtividade e da qualidade do serviço prestado pela TDM;

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

f) 在工作之執行及紀律方面遵守上級的命令和指示，除非有關命令和指示違反了法律、合同及章程給予僱員的權利及保障；	f) cumprir as ordens e instruções dos superiores hierárquicos em tudo o que respeita à execução e disciplina do trabalho, salvo na medida em que se mostrem contrárias aos seus direitos e garantias legais, contratuais ou estatutários;
g) 在維持工作環境的衛生及安全方面與澳廣視合作；	g) colaborar com a TDM na manutenção da higiene e segurança no ambiente de trabalho;
h) 向上級通報有關工作期間所發生的意外和不正常事件；	h) participar aos superiores hierárquicos os acidentes e ocorrências anormais que se verifiquem durante o serviço;
i) 負責及盡心保存及使用有關由澳廣視給其工作之物品；	i) responsabilizar-se e zelar pela boa conservação e utilização dos bens relacionados com o seu trabalho que lhes forem confiados pela TDM;
j) 不得使用獲澳廣視提供的資源或工具，亦不得利用上班時間，為自己或他人的使用或利益而進行製作或創作作品，但已適當地獲批准者除外；	j) não se servir dos meios ou instrumentos postos ao seu dispor pela TDM, nem do tempo do seu horário de trabalho, para produzir ou criar trabalhos destinados a uso ou proveito próprio ou alheio, salvo se devidamente autorizados;
k) 忠於澳廣視，尤其不得為本人或他人與澳廣視競爭作業，亦不得將有關澳廣視的組織或業務的資料外洩；	k) guardar lealdade à TDM, nomeadamente não negociando, por conta própria ou de outrem, em concorrência com esta, nem divulgando informações referentes à organização da TDM ou aos métodos de negócio;
l) 對於因工作關係而得知的事實作出職業保密；	l) guardar sigilo profissional relativamente aos factos de que tenham conhecimento em virtude do exercício das suas funções;
m) 在履行職務時以公正的態度處事，對於不正當的利益、各種引誘或限制其活動的手段，不偏不倚和獨立行事；	m) proceder com isenção no exercício das respectivas funções, actuando com imparcialidade e independência em relação a interesses ilegítimos e a todas as formas de aliciamento ou condicionamento da sua actividade;
n) 不作出有損澳廣視或同事的名譽和形象的行為；	n) não praticar actos lesivos do direito ao bom nome e imagem da TDM ou daqueles com quem trabalham;
o) 在執行職務時，不以任何方式反對或阻撓澳廣視履行所承擔的職責；	o) não se opor nem dificultar, no exercício das suas funções, por nenhuma forma, a que a TDM cumpra as atribuições de que está incumbida;

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

p) 每當更改通常居所，在五日內向行政部門作出書面通知。	p) comunicar por escrito ao Departamento Administrativo, no prazo de 5 dias, a alteração da residência habitual, sempre que esta se verifique.
第九條 (保障)	**Artigo 9.º** **(Garantias)**
禁止澳廣視：	É proibido à TDM:
a) 減少僱員的基本報酬，但在法律許可的情況除外；	a) diminuir a remuneração de base dos trabalhadores, salvo nos casos permitidos na lei;
b) 無理降低僱員的職級；	b) baixar injustificadamente a categoria do trabalhador;
c) 未經僱員書面同意將其讓與；	c) ceder trabalhadores, sem o seu consentimento escrito;
d) 無理阻礙實際提供工作；	d) obstar injustificadamente à prestação efectiva de trabalho;
e) 以任何方式阻礙僱員行使其權利。	e) opor-se por qualquer forma a que os trabalhadores exerçam os seus direitos.
第十條 (專職)	**Artigo 10.º** **(Exclusividade de funções)**
1. 擔任澳廣視職務須遵守專職性原則。	1. O exercício de funções na TDM obedece ao princípio da exclusividade.
2. 在與工作時間不衝突及不損害澳廣視利益的情況下，經常務董事或執行委員會批准，方可兼職。	2. A acumulação pode ser autorizada pelo Administrador delegado ou pela Comissão Executiva, desde que haja compatibilidade de horários e não prejudique os interesses da TDM.
第三章 僱員之錄取	**CAPÍTULO III** **ADMISSÃO DE TRABALHADORES**
第十一條 (一般原則)	**Artigo 11.º** **(Princípios gerais)**
招聘及甄選僱員須遵守以下原則：	O recrutamento e selecção de trabalhadores obedece aos seguintes princípios:
a) 給所有投考人平等的條件及機會；	a) Igualdade de condições e de oportunidades para todos os candidatos;

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

b) 以客觀的方法和準則作甄選。

b) Aplicação de métodos e critérios objectivos de selecção.

第十二條
(錄取要件)

1. 錄取的一般要件如下：

a) 適合履行職務的學歷及／或專業經驗；

b) 履行職務的體能，以體格檢查核實；

c) 為澳門特區居民或具有法定工作許可文件。

2. 可要求投考人透過證明書或等同文件證實其過往的專業經驗及學歷，並將載入其個人檔案。

3. 如投考人就投職提供虛假資料，則導致其在該錄取程序立即除名，如已獲聘用，則視為解僱的合理理由。

4. 每當就特定工作須依法擁有專業工作證或具同等法律效力的憑證，則其欠缺將導致合同無效，即使屬嗣後欠缺亦然。

Artigo 12.º
(Requisitos de admissão)

1. São os seguintes os requisitos gerais de admissão:

a) habilitações literárias e/ou experiência profissional adequada às funções a desempenhar;

b) aptidão física para o desempenho das funções, apurada em exame médico;

c) ser residente da RAEM ou possuir autorização legal de trabalho.

2. Poderá ser exigida aos candidatos prova da experiência profissional anterior, bem como das suas habilitações literárias, por certificado ou documento equivalente, que ficará a constar do seu processo individual.

3. A falsidade das informações prestadas pelo candidato a emprego implica a imediata exclusão deste do processo de admissão e é considerada justa causa de despedimento no caso de o candidato ter sido contratado.

4. Sempre que o exercício de determinada actividade se encontre legalmente condicionado à posse de carteira profissional ou título com valor legal equivalente, a sua falta, ainda que superveniente, determina a nulidade do contrato.

第十三條
(錄取程序)

澳廣視錄取僱員須遵守如下程序：

a) 當有需要錄取僱員時，相關部門負責人應撰寫具充分理由的建議書，並提交給第十條第二款所指的實體審議；該建議書應指明分配予錄取人員的職務、學歷要求、所需工作經驗和建

Artigo 13.º
(Processo de admissão)

A admissão de trabalhadores para a TDM obedece ao seguinte processo:

a) detectada a necessidade de admissão, o responsável da área em causa deve elaborar proposta fundamentada a submeter à apreciação da entidade referida no artigo 10.º, n.º 2, com as

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

議報酬數額；

funções a atribuir ao trabalhador a admitir, as exigências de formação e experiência profissional requeridas, bem como a retribuição proposta;

b) 批准建議書後，錄取程序應優先以錄取考試的形式進行；

b) aprovada a proposta, o processo de admissão deve passar preferencialmente por um concurso de admissão;

c) 考試期限屆滿後，相關領域的負責人應撰寫對每位投考人的意見書，當中載有經適當說明理由對各投考人以優先劣後的順序排列；

c) finalizado o período de concurso, o responsável da área deve elaborar parecer sobre os candidatos, de onde conste a sua ordenação por prioridade, devidamente fundamentada;

d) 由第十條第二款所指的實體通過錄取人選及其工作條件。

d) cabe à entidade referida no artigo 10.º, n.º 2 aprovar a admissão e as condições do exercício de funções.

第十四條
(合同制度)

Artigo 14.º
(Regime de contratação)

1. 澳廣視與其僱員的勞動關係一般以個人勞動合同設立，但不妨礙尤其可根據與其他廣播電台及教育機構的合作議定書所訂立的實習合同或學習合同。

1. As relações de trabalho entre a TDM e os seus trabalhadores constituem-se, em regra, por contrato individual de trabalho, sem prejuízo da possibilidade de celebração de contratos de estágio ou aprendizagem, nomeadamente ao abrigo de protocolos de colaboração com outras estações de radiodifusão e com instituições de ensino.

2. 本章程不適用於實習生及學習學員，此等人員受相關合約條款、特別法或內部規章所訂定的特別制度約束。

2. Aos estagiários ou aprendizes não se aplica o presente estatuto, ficando sujeitos às disposições dos respectivos contratos, lei especial ou a regime específico a determinar em regulamentação interna.

3. 在法律容許的情況下，可訂立具確定期限或不確定期限的勞動合同。

3. Nos casos permitidos por lei, o contrato de trabalho poderá ser celebrado a termo, certo ou incerto.

4. 上款所指的合同將以書面訂立並由雙方簽署，合同壹式兩份，雙方各執一份。

4. Os contratos referidos nos números anteriores serão reduzidos a escrito e assinados pelas partes, devendo ser celebrados em duplicado, ficando cada parte com um exemplar.

5. 勞動合同以全職制度訂立，以及在例外情況下以非全職制度訂立，而後者應在合同中訂明。

5. O contrato de trabalho é celebrado em regime de tempo integral e, excepcionalmente, em regime de tempo parcial, que deverá ser fixado no contrato.

6. 僱員的職程、職級或所擔任的職務及相關報

6. A carreira e categoria profissionais ou as funções

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

酬應載明於勞動合同，即使準用《澳廣視人員職程規章》亦然。

acordadas a exercer pelo trabalhador, bem como, a respectiva remuneração, devem constar do contrato de trabalho, ainda que por remissão para o Regulamento de Carreiras do Pessoal da TDM.

第十五條
(開始職務)

Artigo 15.º
(Início de funções)

簽署有關勞動合同後，僱員才應開始職務，但不妨礙可延遲開始職務。

Os trabalhadores só devem iniciar funções após a assinatura dos respectivos contratos de trabalho, sem prejuízo de o início de funções poder ser diferido para momento posterior.

第十六條
(試用期)

Artigo 16.º
(Período experimental)

1. 勞動合同包括試用期，以便澳廣視及被聘用的僱員在該期間內考慮是否繼續維持有關的勞動關係。

1. O contrato de trabalho inclui um período experimental para que a TDM e o trabalhador contratado, durante esse período, possam apreciar o interesse na manutenção da relação de trabalho.

2. 可在勞動合同訂立試用期，並應遵守以下限制：

2. O período experimental pode constar dos contratos de trabalho, observando-se os seguintes limites:

a) 對於一般僱員，試用期為九十日；

a) noventa dias para a generalidade dos trabalhadores;

b) 對於擔任涉及複雜技術或要求特別資格職位的僱員以及對於領導人員及主管人員，試用期為一百八十日；

b) cento e oitenta dias para os trabalhadores que exerçam cargos de complexidade técnica ou que pressuponham uma especial qualificação e para o pessoal de direcção e chefia;

c) 對於屬期限合同的所有僱員，試用期為三十日。

c) trinta dias para todos os trabalhadores com contrato a termo.

3. 在試用期內，任何一方均可無須提出理由而終止合同，但應提前七日以書面預先通知對方。

3. Durante o período experimental, qualquer das partes pode denunciar o contrato sem justa causa, mas deve dar um aviso prévio, por escrito, à outra parte com uma antecedência de 7 dias.

4. 未完成試用期的僱員缺勤，應對其缺勤提出合理解釋，但這些缺勤不獲發報酬。

4. O trabalhador que não tenha completado o período experimental e falte ao trabalho, deve justificar as faltas, mas estas não são remuneradas.

5. 試用期滿後，錄取人員轉為正式僱員；其工作年資從試用期開始之日起計算。

5. Findo o período experimental, a admissão torna-se efectiva, contando-se a antiguidade do

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎:(853) 2851 9188 🖷:(853) 2852 0208 🌐:tdm.com.mo

trabalhador desde a data de início do período experimental.

第四章
職程、職級、晉階、晉升、職業培訓和提升

CAPÍTULO IV
CARREIRAS, CATEGORIAS, PROGRESSÃO, PROMOÇÃO, FORMAÇÃO E ACESSO PROFISSIONAL

第十七條
(職程和職級名稱及職務界定)

澳廣視的僱員將根據其職務而納入於《澳廣視人員職程規章》所規定相應的職程和職級。

Artigo 17.º
(Designação das carreiras e categorias e definição de funções)

Os trabalhadores da TDM serão enquadrados, de harmonia com as suas funções, nas carreiras e categorias profissionais definidas no Regulamento de Carreiras do Pessoal da TDM.

第十八條
(薪酬表)

薪酬表於《澳廣視人員職程規章》內載明。

Artigo 18.º
(Tabela de remunerações)

A tabela de remunerações é fixada internamente pelo Regulamento de Carreiras do Pessoal.

第十九條
(晉階及晉升)

1. 晉階指進入同一級別內隨後的職階，而晉升指進入在同一職程內向上一個級別。

2. 僱員晉階和晉升的建議須根據《澳廣視人員職程規章》所規定之內部程序而作出。

3. 上述建議應對僱員的工作能力、工作效率、和熱心、奉獻精神和勤奮的工作表現加以考慮。

4. 晉階及晉升的一般及特別規定由《澳廣視人員職程規章》所規定。

Artigo 19.º
(Progressão e promoção)

1. Considera-se progressão e promoção o acesso, respectivamente, ao escalão superior dentro do mesmo nível, e ao nível superior dentro da mesma carreira.

2. As propostas de progressão e promoção dos trabalhadores devem ser feitas de acordo com as normas internas estabelecidas no Regulamento de Carreiras do Pessoal da TDM.

3. As propostas devem ter em conta a competência e produtividade dos trabalhadores, complementadas pelo zelo, dedicação e assiduidade demonstradas.

4. As regras gerais e especiais de progressão e promoção são estabelecidas no Regulamento de Carreiras do Pessoal da TDM.

第二十條
(年度報告)

Artigo 20.º
(Informação anual)

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

1. 澳廣視的僱員須根據在第十條第二款所指的實體訂定之規定接受工作表現評核。

1. Os trabalhadores da TDM estão sujeitos a avaliação do desempenho nos termos que estejam determinados pela entidade referida no artigo 10.º, n.º 2.

2. 須對僱員作出年度報告，以對其工作表現作出評核，特別是其工作能力、勤謹和紀律等方面的評價，以及判斷是否需要作職業培訓。

2. Anualmente, os trabalhadores serão objecto de uma informação destinada a avaliar o respectivo mérito, designadamente nos aspectos de competência, assiduidade e disciplina no trabalho, e a diagnosticar necessidades de formação profissional.

3. 應將上條所指的報告通知有關僱員，該僱員可在十個工作日內提出聲明異議。

3. A informação referida no número anterior deve ser comunicada ao trabalhador a que disser respeito, que dela pode reclamar no prazo de dez dias úteis.

第二十一條
(職業培訓)

Artigo 21.º
(Formação profissional)

1. 澳廣視的僱員可被安排入職或持續培訓，相關培訓得在澳廣視以內或以外進行，目的在於使其履行職務的專業水平得到進步和增值。

1. Os trabalhadores da TDM poderão ser abrangidos por acções de formação profissional, inicial ou contínua, dentro ou fora da TDM, com vista ao seu aperfeiçoamento e valorização profissionais no exercício das suas funções.

2. 僱員應勤奮地參加為其提供的職業培訓活動。

2. Os trabalhadores devem participar de modo diligente nas acções de formação profissional que lhes sejam proporcionadas.

3. 除有可被接納的充分理由外，僱員不得推辭參與培訓活動。

3. Salvo motivo atendível devidamente justificado, os trabalhadores não podem escusar-se à frequência das acções de formação.

第五章
提供工作

CAPÍTULO V
PRESTAÇÃO DE TRABALHO

第二十二條
(正常工作時間)

Artigo 22.º
(Período normal de trabalho)

1. 所有以全職制度受聘的僱員，正常工作時間為每日八小時及每週四十小時。

1. O período normal de trabalho é de oito horas por dia e quarenta horas por semana, para todos os trabalhadores contratados em regime de tempo integral.

2. 因應營運所需、澳廣視的正當利益及其所提供的公共服務的特性，可與僱員協議增加其每

2. Para fazer face às necessidades de funcionamento, aos legítimos interesses da TDM e

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

日工作時間，但須確保僱員每日有連續十小時且總數不少於十二小時的休息時間，以及每週工作時間不得超過四十八小時。

especiais características do serviço público por ela prestado, o período de trabalho diário pode ser aumentado, mediante acordo com o trabalhador, ficando assegurado ao trabalhador dez horas consecutivas de descanso por dia, num total não inferior a doze horas, não podendo o período de trabalho exceder quarenta e oito horas por semana.

3. 澳廣視須安排一段不少於連續三十分鐘的時間讓僱員休息，以避免僱員連續工作超過五小時。

3. A TDM é obrigada a dar aos trabalhadores um intervalo para descanso de duração não inferior a trinta minutos consecutivos, de modo a que os trabalhadores não prestem mais de cinco horas consecutivas de trabalho.

4. 如僱員在上款所指的休息時間不獲允許自由離開工作地點，則該時間須計算入正常工作時間內。

4. O intervalo referido no número anterior é contabilizado no período normal de trabalho sempre que não seja permitida a ausência incondicional do trabalhador do seu local de trabalho.

5. 第一款所指時間不包括工作前所需的準備時間，亦不包括為完成的業務及服務所需的時間，但兩者合計每日不得超過三十分鐘。

5. Os períodos fixados no n.º 1 não incluem o tempo necessário à preparação para o início do trabalho e à conclusão de actividades e serviços começados e não acabados, desde que no seu conjunto não ultrapassem a duração de trinta minutos por dia.

第二十三條
(上下班時間)

Artigo 23.º
(Horário de trabalho)

1. 上下班時間由澳廣視訂定，其可根據服務需要，安排日間或夜間工作、固定或不固定時間工作及輪班工作。

1. Os horários de trabalho são definidos pela TDM, que, de acordo com as necessidades de serviço, poderá estabelecer horários diurnos ou nocturnos, regulares ou irregulares e por turnos.

2. 開始時間、結束時間及休息日保持不變，視為固定工作時間。

2. São regulares os horários de trabalho cujo início, termo e dias de descanso se mantêm constantes.

3. 與澳廣視之節目廣播相關的技術領域及報導的僱員，屬不固定時間工作，其工作時間由相關部門統籌。

3. Os trabalhadores das áreas técnicas e de informação, relacionados com a emissão da programação da TDM, ficam sujeitos a horário irregular, organizado pelas respectivas Direcções.

4. 在法律允許的範圍內，可基於澳廣視及僱員的正當利益而自由更改上下班時間，但如上下班時間已在勞動合同內訂定，則須經協議方可更改。

4. Os horários de trabalho podem ser livremente alterados, dentro dos limites legais, tendo em conta os legítimos interesses da TDM e dos trabalhadores, salvo se os mesmos constarem dos contratos de

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

	trabalho, caso em que a alteração carece de acordo.
5. 部門得因服務運作的需要而決定偶然更改工作的開始及結束時間。	5. O início e o termo do trabalho podem ser ocasionalmente alterados por decisão das Direcções, de acordo com as necessidades de funcionamento do serviço.
6. 工作的開始及結束時間應以電子或機械記錄監控。	6. O início e o termo do trabalho deverão ser controlados por meios electrónicos ou mecânicos de registo.
第二十四條 (不受限制)	**Artigo 24.º** **(Isenção)**
1. 從事領導、主管及外勤監察的工作及在澳廣視設施以外的地方進行且無上級即時監管工作的僱員，可以不受上下班時間的限制。	1. Os trabalhadores que exerçam cargos de direcção, chefia ou fiscalização externa, bem como os que exerçam as suas funções no exterior das instalações da TDM, sem controlo imediato do superior hierárquico, podem ser isentos do horário de trabalho.
2. 不受上下班時間限制的情況須載明於勞動合同的條款或為此目的而訂立的書面協議內。	2. A isenção de horário deve constar de cláusula dos contratos de trabalho ou de acordo escrito celebrado para o efeito.
3. 屬不受上下班時間限制的情況，不會損害僱員享有休息時間、每週休息日、強制性假日、年假及其他保障的權利。	3. A isenção de horário não prejudica o direito do trabalhador ao gozo do intervalo para descanso, descanso semanal, feriados obrigatórios, férias e demais garantias.
第二十五條 (超時工作)	**Artigo 25.º** **(Trabalho extraordinário)**
1. 在上下班時間以外的工作，視為超時工作。	1. Considera-se trabalho extraordinário aquele que é prestado fora do horário de trabalho.
2. 如所提供的超時工作由澳廣視預先提出要求並徵得僱員的同意，則其有權收取超時工作的正常報酬，以及百分之二十五的額外報酬，但須備有證明同意的紀錄。	2. Quando prestado por solicitação prévia da TDM e com o consentimento do trabalhador, o trabalho extraordinário confere ao mesmo o direito a auferir a remuneração normal do trabalho prestado com um acréscimo de 25%, devendo existir registo que comprove o consentimento.
3. 如發生不可抗力或面臨重大的損失的情況，澳廣視可無須徵得僱員的同意而安排僱員提供超時工作，但僱員的每日工作時間不得超過十六小時。	3. A TDM pode determinar que o trabalhador preste trabalho extraordinário, independentemente do seu consentimento, quando se verifiquem casos de força maior ou esteja na iminência de prejuízos

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

	importantes, casos em que o período de trabalho diário não pode exceder dezasseis horas.
4. 如澳廣視面對不可預料的工作增加的情形，亦可無須徵得僱員的同意而安排僱員提供超時工作，但僱員的每日工作時間不得超過十二小時。	4. A TDM pode também determinar que o trabalhador preste trabalho extraordinário, independentemente do seu consentimento, quando tenha de fazer face a acréscimos de trabalho não previsível, casos em que o período de trabalho diário não pode exceder doze horas.
5. 僱員在第三款及第四款規定的情況下提供超時工作，有權收取超時工作的正常報酬，以及百分之五十的額外報酬。	5. A prestação de trabalho extraordinário nos termos dos n.os 3 e 4 anteriores confere ao trabalhador o direito a auferir a remuneração normal do trabalho prestado com um acréscimo de 50%.
6. 第二十二條第三款所指之強制休息時間及法定補償休息時間適用於超時工作。	6. Aplicam-se ao trabalho extraordinário a obrigatoriedade do período de descanso previsto no n.º 3 do artigo 22.º e o descanso compensatório previsto na lei.
第二十六條 (夜間工作)	**Artigo 26.º (Trabalho nocturno)**
1. 於零時至早上六時期間提供的工作，視為夜間工作。	1. Considera-se trabalho nocturno aquele que é prestado entre as zero e as seis horas.
2. 僱員有權因提供夜間工作而收取額外百分之二十五的報酬，但明確簽訂了於在該時段工作之合同的僱員除外。	2. O trabalho nocturno dá direito a um acréscimo de remuneração de 25%, excepto se o trabalhador tiver sido expressamente contratado para prestar trabalho nesse termo.
第二十七條 (在懸掛八號或以上熱帶氣旋信號時提供工作)	**Artigo 27.º (Trabalho prestado quando estejam hasteados os sinais 8 ou superiores de ciclone tropical)**
僱員在懸掛八號或以上熱帶氣旋信號的情況下工作，有權收取工作的正常報酬，以及百分之五十的額外報酬。	O trabalho prestado em situações em que estejam hasteados os sinais 8 ou superiores de ciclone tropical confere ao trabalhador o direito a auferir um acréscimo de 50% sobre a remuneração normal do trabalho prestado.
第二十八條 (每週休息日)	**Artigo 28.º (Descanso semanal)**
1. 在不影響個人勞動合同的規定下，僱員每週	1. Sem prejuízo do estabelecido nos contratos individuais de trabalho, o trabalhador tem direito a

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

有權享受兩日的休息時間，有關的休息時間由澳廣視因應其營運需要而最少提前三日訂定。

2. 在不固定時間工作及輪班工作的情況下，每週休息日將以不定期方式地安排。

3. 患病並不中斷每週休息日時間。

dois dias de descanso por semana, fixado pela TDM consoante as exigências do seu funcionamento, com uma antecedência mínima de três dias.

2. Nos casos de horário irregular e trabalho por turnos, a distribuição do descanso semanal será feita de modo variável.

3. A doença não interrompe o período de descanso semanal.

第二十九條
(假日)

1. 強制性假日是指《勞動關係法》所規定的假日。

2. 如上條規定的有薪休息時間與本條規定的強制性假日出現重疊，則重疊的假日按強制性假日處理，澳廣視須在緊接的三十日內安排僱員享受上條第一款所指的有薪休息時間。

3. 上款規定不妨礙下條規定的適用。

Artigo 29.º
(Feriados)

1. São feriados obrigatórios os fixados na Lei das relações de trabalho.

2. Quando haja sobreposição do período de descanso remunerado previsto no artigo anterior com o dia de feriado obrigatório previsto no presente artigo, esse dia sobreposto é considerado como dia de feriado obrigatório, devendo a TDM determinar que, nos trinta dias seguintes, o trabalhador goze o período de descanso remunerado referido no n.º 1 do artigo anterior.

3. O disposto no número anterior não prejudica a aplicação do disposto no artigo seguinte.

第三十條
(每週休息日和假日工作)

1. 如發生不可抗力或面臨重大損失的情況、面對不可預料的工作增加的情形或為保障澳廣視營運的連續性，澳廣視可無須徵得僱員同意而安排僱員在休息日工作。

2. 僱員如在上款所指的情況下提供工作，則有權在提供工作後的三十日內享受由澳廣視指定的一日補償休息時間，以及有以下權利：

Artigo 30.º
(Prestação de trabalho em dias de descanso semanal ou feriados)

1. A TDM pode determinar que o trabalhador preste trabalho em dia de descanso, independentemente do seu consentimento, quando se verifiquem casos de força maior ou esteja na iminência de prejuízos importantes, para fazer face a um acréscimo de trabalho não previsível ou para garantir a continuidade do funcionamento da TDM;

2. A prestação de trabalho nos termos do número anterior confere ao trabalhador o direito a gozar um dia de descanso compensatório, fixado pela TDM, dentro dos trinta dias seguintes ao da prestação de trabalho, e o direito a:

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

a) 屬收取月報酬的僱員，收取額外的一日基本報酬或在三十日內享受一日補償休息時間；

a) Auferir um acréscimo de um dia de remuneração de base ou gozar, dentro de trinta dias, um dia de descanso compensatório para os trabalhadores que auferem uma remuneração mensal;

b) 屬按實際工作的時間確定報酬的僱員，收取所提供工作的正常報酬另加一日基本報酬或在三十日內享受一日補償休息時間。

b) Auferir a remuneração normal do trabalho prestado com um acréscimo de um dia de remuneração de base ou gozar, dentro de trinta dias, um dia de descanso compensatório para os trabalhadores cuja remuneração é determinada em função do período de trabalho efectivamente prestado.

3. 為適用上款 a)項及 b)項的規定，僱員收取一日基本報酬或享受一日補償休息時間，以及享受該補償休息時間的具體日期，均由澳廣視與僱員雙方協議選定，如沒有協議，將由澳廣視因應企業的營運需要指定。

3. Para efeitos das alíneas a) e b) do número anterior, a opção por um dia de remuneração de base a auferir ou por um dia de descanso compensatório a gozar pelo trabalhador e a selecção do dia concreto desse descanso compensatório são feitas por acordo entre a TDM e o trabalhador e, na falta de acordo, são fixadas pela TDM, tendo em conta as exigências de funcionamento da TDM.

4. 如僱員因自身原因僅完成部分工作時間，不論該情況屬合理或不合理缺勤，第二款所指的補償休息時間或基本報酬根據其已提供工作的時數按比例計算。

4. Se for concluída apenas parte do período de trabalho, por motivos pessoais do trabalhador, independentemente da situação constituir falta justificada ou injustificada, o dia de descanso compensatório ou a remuneração de base referidos no n.º 2 são calculados proporcionalmente ao número de horas de trabalho prestado.

5. 如發生不可抗力或面臨重大損失的情況、面對不可預料的工作增加的情形或保障澳廣視營運的連續性，澳廣視可無須徵得僱員同意而安排僱員在強制性假日工作。

5. A TDM pode determinar que o trabalhador preste trabalho em dia de feriado obrigatório, independentemente do seu consentimento, quando se verifiquem casos de força maior ou esteja na iminência de prejuízos importantes, para fazer face a um acréscimo de trabalho não previsível ou para garantir a continuidade do funcionamento da TDM;

6. 僱員如在上款所指的情況下提供工作，則有權在提供工作後的三個月內享受由澳廣視指定的一日補償休假，但該休假得透過與澳廣視協商以一日基本報酬作為補償代替，以及有以下權利：

6. A prestação de trabalho nos termos do número anterior confere ao trabalhador o direito a gozar um dia de descanso compensatório, fixado pela TDM, dentro dos três meses seguintes ao da prestação de trabalho, o qual pode ser substituído, mediante acordo com a TDM, por um dia de remuneração de base compensatória, com direito a:

a) 屬收取月報酬的僱員，收取額外的一日基本

a) Auferir um acréscimo de um dia de remuneração de base ou gozar, dentro de três meses, um dia de

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎:(853) 2851 9188 昌:(853) 2852 0208 :tdm.com.mo

報酬或在三個月內享受一日補償休假；

descanso compensatório para os trabalhadores que auferem uma remuneração mensal;

b) 屬按實際工作的時間確定報酬的僱員，收取所提供工作的正常報酬另加一日基本報酬或在三個月內享受一日補償休假。

b) Auferir a remuneração normal do trabalho prestado com um acréscimo de um dia de remuneração de base ou gozar, dentro de três meses, um dia de descanso compensatório para os trabalhadores cuja remuneração é determinada em função do período de trabalho efectivamente prestado.

7. 為適用上款 a)項及 b)項的規定，僱員收取一日基本報酬或享受一日補償休假，以及享受該補償休假的具體日期，均由澳廣視與僱員雙方協議選定，如沒有協議，則由澳廣視因應企業的營運需要指定。

7. Para os efeitos das alíneas a) e b) do número anterior, a opção por um dia de remuneração de base a auferir ou por um dia de descanso compensatório a gozar pelo trabalhador e a selecção do dia concreto desse descanso compensatório é feita por acordo entre a TDM e o trabalhador e, na falta de acordo, fixada pela TDM, tendo em conta as exigências de funcionamento da TDM.

8. 如僱員因自身原因僅完成部分工作時間，不論該情況屬合理或不合理缺勤，第六款所指的補償休假或基本報酬根據其已提供工作的時數按比例計算。

8. Se for concluída apenas parte do período de trabalho, por motivos pessoais do trabalhador, independentemente da situação constituir falta justificada ou injustificada, o dia de descanso compensatório ou a remuneração de base referidos no n.º 6 são calculados proporcionalmente ao número de horas de trabalho prestado.

9. 澳廣視可因應僱員之職務而安排僱員在非強制性假日工作。

9. A TDM pode determinar que o trabalhador preste trabalho em dia de feriado não obrigatório, de acordo com as respectivas funções;

10. 僱員如在非強制性假日工作四小時或以下，則有權收取按已提供工作時數比例計算之額外報酬，或根據已提供工作時數，由澳廣視指定在六十日內享受按比例計算休息時間；如工作超過四小時，則有權收取額外的一日基本報酬，或根據已提供工作時數由澳廣視指定在六十日內享受按比例計算休息時間。

10. A prestação de trabalho em dia de feriado não obrigatório, cujo período de trabalho seja inferior ou igual a quatro horas, confere ao trabalhador o direito a auferir um acréscimo de retribuição proporcional às horas de trabalho prestado, ou o direito a gozar um período de descanso proporcional ao número de horas de trabalho prestadas, fixado pela TDM, no prazo de sessenta dias; e, quando seja superior a quatro horas, a um acréscimo de um dia de remuneração de base, ou gozar um período de descanso proporcional ao número de horas de trabalho prestadas fixado pela TDM, no prazo de sessenta dias.

11. 僱員如在補假日工作八小時，則有權在六十

11. A prestação de trabalho em dias de descanso

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎:(853) 2851 9188 昌:(853) 2852 0208 :tdm.com.mo

日內補假一日；如工作四小時，則有權在六十日內補假半日。

compensatório, cujo período de trabalho prestado seja de oito horas, confere ao trabalhador, no prazo de sessenta dias, o direito a ser compensado com um dia de descanso; e quando o trabalho prestado seja de quatro horas, no prazo de sessenta dias, o direito a ser compensado com meio dia de descanso.

第六章
年假

CAPÍTULO VI
FÉRIAS

第三十一條
(年假權)

1. 勞動關係滿一年僱員，於翌年有權享受二十二個工作日的有薪年假。

2. 勞動關係在一年以下三個月以上的僱員，有權享受按工作比例計算的年假。

3. 年假在到期的曆年內享受，但經澳廣視與僱員雙方協議後，最多可累積及移轉十個工作日至下一曆年。

4. 合理缺勤不會對僱員的年假權利造成影響。

Artigo 31.º
(Direito a férias)

1. O trabalhador cuja relação de trabalho seja superior a um ano tem direito a gozar, no ano seguinte, vinte e dois dias úteis de férias anuais remuneradas.

2. O trabalhador cuja relação de trabalho seja inferior a um ano mas superior a três meses, tem direito a gozar, no ano seguinte, um período de férias proporcional ao tempo de trabalho prestado.

3. As férias são gozadas no ano civil em que se vencem, podendo, mediante acordo entre a TDM e o trabalhador, ser acumuladas e transferidas para o ano civil seguinte, até ao máximo de dez dias úteis.

4. As faltas justificadas não têm efeito sobre o direito a férias do trabalhador.

第三十二條
(提前享受年假)

1. 工作未滿一年的僱員在持續工作滿六個月後，可提前在該曆年享受為期十個工作日的年假，但需向上級主管提出書面申請。

2. 工齡超過一年的僱員，可以每月提前享受翌年的兩日年假，總數不得超過十個工作日，但對工作安排造成不便除外。

Artigo 32.º
(Antecipação do gozo de férias)

1. Os trabalhadores que, no primeiro ano de serviço, tenham exercido funções durante seis meses ininterruptos podem gozar antecipadamente, nesse ano civil, dez dias úteis de férias, devendo para o efeito requerer por escrito, o respectivo gozo, ao superior hierárquico.

2. Os trabalhadores com mais de um ano de serviço podem antecipar dois dias por mês, até ao máximo de dez dias úteis, o gozo das férias que se vençam no ano civil seguinte, salvo se houver inconveniente para o serviço.

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

第三十三條 (年假日期的選定)	**Artigo 33.º** **(Marcação das férias)**
1. 年假的日期由澳廣視與僱員雙方協議訂定。	1. O período de férias é marcado por acordo entre a TDM e o trabalhador.
2. 如沒有協議，則由澳廣視按營運要求定出。	2. Na falta de acordo, o período de férias é fixado pela TDM tendo em conta as exigências do seu funcionamento.
3. 年假可連續或間斷地享受；但每一曆年內，其中一段享受年假之期間不得少於十個工作日。	3. As férias são gozadas seguida ou interpoladamente, não podendo um dos períodos ser inferior a 10 dias úteis, em cada ano civil.
4. 基於澳廣視在營運上出現迫切且未能預計的需要，僱員可不連續地享受第三款所指的十個工作日的年假。	4. O trabalhador poderá, por exigências imperiosas e imprevisíveis decorrentes do funcionamento da TDM, não gozar os 10 dias úteis de férias seguidos, referidos no n.º 3.
5. 翌年的休假排表應在每年十二月三十一日前由各部門總監批准，並應立即將該表告知每名僱員。	5. Até 31 de Dezembro de cada ano, deve ser aprovado o mapa de férias do ano seguinte pelos directores, devendo ser dado imediato conhecimento do mesmo aos trabalhadores.
6. 休假排表僅得透過僱員獲批准的申請或由澳廣視基於合理及迫切性之營運要求的單方決定方能修改。	6. O mapa de férias só pode ser alterado por solicitação do trabalhador, mediante autorização, ou por decisão unilateral da TDM, quando exigências imperiosas de funcionamento a justifiquem.
第三十四條 (年假津貼)	**Artigo 34.º** **(Subsídio de férias)**
1. 所有勞動關係滿一年的僱員，每年有權享受相當於其一個月基本工資的年假津貼。	1. Os trabalhadores cuja relação de trabalho seja superior a um ano têm direito, por cada ano de serviço prestado, a um subsídio de férias, de montante equivalente a um mês de salário de base.
2. 年假津貼於每年六月底支付年假津貼，金額相當於僱員在該曆年內有權享受的年假日數的相應金額，並按六月一日應收的報酬計算。	2. O pagamento do subsídio de férias ocorrerá no final do mês de Junho de cada ano e o montante corresponde aos dias de férias a que o trabalhador tem direito nesse ano civil, aferido pelo vencimento devido em 1 de Junho.
第三十五條 (無薪假)	**Artigo 35.º** **(Licença sem retribuição)**

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

澳門廣播電視股份有限公司人事章程
Estatutos do Pessoal da TDM – Teledifusão de Macau, S.A.

1. 經僱員申請並獲得在第十條第二款所指的實體批准及在不影響工作運作的情況下，可批給為期不超過六個月的無薪假。

1. Aos trabalhadores pode ser concedida, a pedido destes, mediante autorização da entidade referida no artigo 10.º, n.º 2 e desde que não haja prejuízo para o serviço, licença sem retribuição por um período máximo de seis meses.

2. 在無薪假期間，中止該僱員以提供實際職務為前題下所享有及承擔的一切權利、義務和保障。

2. Durante o período da licença cessam os direitos, deveres e garantias que assistam ao trabalhador, na medida em que pressuponham a efectiva prestação de trabalho.

3. 無薪假以整日計數。

3. Os períodos de licença sem vencimento contam-se em dias inteiros.

第七章
缺勤

CAPÍTULO VII
FALTAS

第三十六條
(缺勤的定義)

Artigo 36.º
(Definição de falta)

1. 缺勤係指僱員在本應上班的工作時間內，全部或部分時間不在工作崗位，或不出現在因工作而需前往的地點。

1. Considera-se falta a ausência dos trabalhadores durante a totalidade ou parte do período diário de presença obrigatória no serviço, bem como a não comparência em local a que os mesmos devam deslocar-se por motivo de serviço.

2. 倘上班時遲到逾半小時，僱員須儘早向澳廣視提交書面解釋；而未能證明合理者，即時科處缺勤半天之處分。

2. Em caso de atraso superior a ½ hora na chegada ao serviço, o trabalhador deve apresentar à TDM justificação por escrito, com a maior brevidade; o atraso não justificado implica a aplicação imediata de ½ dia de falta.

3. 缺勤分為合理缺勤或不合理缺勤。

3. As faltas podem ser justificadas ou injustificadas.

第三十七條
(合理缺勤)

Artigo 37.º
(Faltas justificadas)

下列者視為合理缺勤：

São consideradas faltas justificadas as que são dadas:

1. 因配偶或以事實婚關係生活的人士、第一親等直系的血親或姻親及第二親等旁系血親或姻親死亡而連續缺勤五個工作日；

1. Por falecimento do cônjuge ou de pessoa com quem o trabalhador viva em união de facto, de parente ou afim no primeiro grau da linha recta e no segundo grau da linha colateral, durante cinco dias úteis consecutivos;

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

2. 因結婚而連續缺勤十個工作日，但須至少提前十五天以書面通知澳廣視，並在結婚日後三十天內以結婚證書作證明；

2. Por motivo de casamento, até dez dias úteis consecutivos, devendo o facto ser comunicado à TDM por escrito, com uma antecedência mínima de quinze dias, desde que comprovado por certidão de casamento, nos trinta dias seguintes;

3. 因收養而缺勤五個工作日，只要將有關事實通知澳廣視並在十天內以出生證書作證明；

3. Por motivo de adopção, durante cinco dias úteis, caso o facto seja comunicado à TDM e comprovado com a certidão de nascimento, nos dez dias seguintes;

4. 因母親在生產活產嬰兒過程中或在產假期間死亡，嬰兒之生父缺勤十二個工作日；

4. Em caso de morte da progenitora ocorrida aquando do parto de nado-vivo ou durante a licença de maternidade, pelo progenitor durante doze dias úteis;

5. 在有證明情況下，因須向其家團成員提供不可延誤的援助，該缺勤每曆年最多為十二個工作日；

5. Por necessidade justificada de prestação de assistência inadiável a membro do seu agregado familiar, até ao limite de doze dias úteis por cada ano civil;

6. 因職業病或工作意外；

6. Por acidente de trabalho ou doença profissional;

7. 因患病或意外受傷而缺勤，該缺勤每曆年最多為連續三十日或間斷四十五日；

7. Por doença ou acidente, até ao limite de trinta dias seguidos ou quarenta e cinco interpolados por cada ano civil;

8. 因懷孕、分娩或非自願流產而患病，該缺勤最多為三個月；

8. Por doença contraída devido a gravidez, parto ou aborto involuntário, até ao limite máximo de três meses;

9. 因不可歸責於僱員的事實而導致的缺勤，尤指出現不可抗力或履行法定義務的情況；

9. Devido a factos não imputáveis ao trabalhador, nomeadamente, razões de força maior ou cumprimento de obrigações legais;

10. 經第十條第二款所指的實體適當批准而參加與提升工作水平或個人價值相關課程的考試，僱員可在考試前一天和考試當天缺勤；

10. As motivadas por prestação de exames relacionados com cursos de valorização profissional ou pessoal para cuja frequência os trabalhadores estejam devidamente autorizados pela entidade referida no artigo 10.º, n.º 2, nos dias de exame e no dia imediatamente anterior;

11. 在第十條第二款所指的實體於事前或事後許可的缺勤；

11. Com autorização prévia ou posteriormente aprovadas pela entidade referida no artigo 10.º, n.º 2;

12. 法律規定的其他缺勤情況。

12. Devido a outras situações previstas por lei e como tal qualificadas.

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

第三十八條
(缺勤通知和缺勤證明)

1. 在不影響上條所規定的特別期間下，如屬合理缺勤，僱員至少須提前兩天通知澳廣視；或如該缺勤屬不可預見，則僱員須儘早通知澳廣視。

2. 除上款所指的通知外，僱員還須儘早向澳廣視提交證明以解釋有關缺勤的事實。

3. 如沒有通知、沒有提交證明或缺勤的解釋不屬實，有關缺勤視為不合理缺勤。

Artigo 38.º
(Comunicação e provas sobre faltas)

1. Sem prejuízo dos prazos especificamente previstos no artigo anterior, o trabalhador deve comunicar à TDM as faltas justificadas com uma antecedência mínima de dois dias ou, quando as faltas forem imprevistas, logo que possível.

2. Para além da comunicação prevista no número anterior, o trabalhador deve ainda apresentar à TDM prova dos factos invocados para a justificação, com a maior brevidade.

3. A falta de comunicação, de prova ou da veracidade da justificação das faltas implica que as mesmas sejam consideradas como injustificadas.

第三十九條
(缺勤的效果)

1. 合理缺勤不會導致僱員在權利或保障方面的喪失或損害。

2. 不屬於本章程第三十七條所指的缺勤，視為不合理缺勤。

3. 除受到本章程所規定的紀律後果之外，不合理缺勤還會導致喪失相應缺勤日數的報酬，缺勤日數不計入工作年資，並在該曆年尚未享受的年假中作相應扣除；如僱員已享受所有年假，則在翌年年假中扣除；但在任何情況下僱員每年仍享有六日的年假。

Artigo 39.º
(Efeitos das faltas)

1. As faltas justificadas não determinam a perda ou prejuízo de quaisquer direitos ou garantias dos trabalhadores.

2. São consideradas faltas injustificadas, aquelas que não se encontram enquadradas no artigo 37.º dos presentes Estatutos.

3. As faltas injustificadas determinam, para além das consequências disciplinares previstas nos Estatutos, a perda de remuneração correspondente aos dias de ausência, a não contagem para efeitos de antiguidade e o seu desconto nos dias de férias desse ano civil ou do imediato se já as tiver gozado, ficando sempre salvaguardado o gozo de seis dias de férias anual.

第四十條
(因病或意外受傷的缺勤及相應的報酬)

1. 僱員在因病或意外受傷而缺勤期間，僅在與其健康狀況相兼容的情況下，方可從事非與治療有關的活動。

Artigo 40.º
(Faltas por doença ou acidente e respectiva remuneração)

1. Durante o período de falta por doença ou acidente, o trabalhador apenas pode exercer actividades não relacionadas com o tratamento médico desde que sejam compatíveis com o seu

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

	estado de saúde.
2. 僱員因病或意外受傷缺勤時，須提交住院聲明、提交獲澳門特區政府發出執照的醫生或澳廣視指定的醫生所發出的醫生證明，方視為合理缺勤。	2. A falta por doença ou acidente é considerada justificada por declaração de internamento hospitalar, por atestado médico passado por médico com licença emitida pelo Governo da RAEM ou por médico indicado pela TDM.
3. 除住院的情況外，僱員因病或意外受傷而缺勤期間，澳廣視可指定獲澳門特區政府發出執照的醫生為該僱員作身體檢查，以便核實其健康狀況，但有關費用由澳廣視支付。	3. Salvo nas situações de internamento hospitalar, a TDM pode, no decurso das faltas por doença ou acidente, submeter o trabalhador a exames médicos comprovativos do seu estado de saúde, a efectuar por médico com licença emitida pelo Governo da RAEM, sendo a TDM responsável pelas respectivas despesas.
4. 如上款所指的身體檢查結果否定所指稱的健康狀況，澳廣視應立即將該結果通知有關僱員；自接獲通知的翌日起的缺勤，視為不合理缺勤。	4. Caso os exames médicos referidos no número anterior não comprovem o seu alegado estado de saúde, o trabalhador deve ser imediatamente disso informado pela TDM, considerando-se injustificadas as faltas dadas a partir do dia seguinte ao da recepção da comunicação.
5. 僅得透過在第十條第二款所指的實體的批准，合理缺勤的日數可以超過第三十七條第七款所規定的日數。	5. Só mediante autorização da entidade referida no artigo 10.º, n.º 2 pode ser ultrapassado o número de faltas justificadas previsto no n.º 7 do artigo 37.º.
6. 完成試用期的僱員，每一曆年內因病或意外受傷缺勤而有權收取報酬的日數為六日；其餘日數須扣除日薪的六分之一且不計入僱員的工作年資。	6. O trabalhador que tenha completado o período experimental tem direito a que, por cada ano civil, seis das faltas por doença ou acidente sejam remuneradas, sendo as remanescentes sujeitas a um desconto de 1/6 da remuneração diária e não consideradas para efeitos de antiguidade do trabalhador.
7. 僱員有權因配偶或以事實婚關係生活的人士及第一親等直系的血親或姻親患病而每年缺勤十五日，而僱員的報酬為日薪的六分之五。	7. O trabalhador tem direito a faltar ao serviço, quinze dias em cada ano civil, por motivo de doença do seu cônjuge ou da pessoa com quem vive em união do facto e dos parentes ou afins do 1.º grau da linha recta, auferindo uma remuneração correspondente a 5/6 da remuneração diária.
第四十條-A **(澳門醫院之證明書及醫生證明)**	**Artigo 40.º-A** **(Certificados e atestados médicos de hospital em Macau)**
可請求由常務董事或執行委員會指定的澳門任	Qualquer um dos hospitais em Macau designados

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

何一間醫院就下例事宜發表意見：

1. 屬人事章程四十條第五款情況，僱員返回部門工作之能力；

2. 因不具備健康狀況而不能繼續擔任工作；

3. 病者患有癌病、愛滋病及精神病。

pelo Administrador-delegado ou pela Comissão Executiva pode ser solicitado a pronunciar-se sobre:

1. A aptidão do trabalhador em regressar ao serviço, no caso previsto no n.º 5 do art. 40.º dos Estatutos.

2. A impossibilidade do trabalhador em continuar ao serviço devido a não ter condições de saúde.

3. Doença contraída pelo trabalhador do foro oncológico, síndroma da imunodeficiência adquirida e doença do foro psiquiátrico.

第四十條-B
(缺勤的期限)

1. 人事章程四十條第五款所指因患病或意外缺勤不得超逾十八個月。

2. 如屬上條第三款所指之疾病，由常務董事或執行委員會批給的缺勤期限為六十個月。

Artigo 40.º-B
(Limite de faltas)

1. Os períodos de faltas por acidente ou doença a que se refere o n.º 5 do artigo 40.º dos aludidos Estatutos não podem ultrapassar o limite de 18 meses.

2. O limite de faltas a conceder pelo Administrador-delegado ou pela Comissão Executiva é de 60 meses, quando se trate das doenças a que se refere o n.º 3 do artigo anterior.

第四十條-C
(扣減一半的薪酬及年終津貼)

經過十八個月的期間後，屬人事章程第四十條-B第二款情況，僱員應相應地收取扣減一半的月薪及一半的年終津貼。

Artigo 40.º-C
(Desconto de metade da remuneração e metade do subsídio anual)

Após decorrido o prazo de 18 meses, o trabalhador que se encontra na situação prevista no n.º 2 do art. 40.º-B dos referidos Estatutos deverá estar sujeito ao desconto correspondente a metade da sua remuneração mensal e metade do subsídio anual.

第四十條-D
(晉階和晉升的服務時間之計算)

1. 處於第三十七條第七款規定因患病或意外受傷的合理缺勤情況下的僱員的服務時間，根據第四十條第六款的規定，不被計算在職程晉階和晉級有效服務時間內。

Artigo 40.º-D
(Contagem do tempo de serviço para efeitos de progressão e acesso)

1. O tempo de serviço relativo ao trabalhador que se encontra na situação de faltas justificadas por motivo de acidente ou doença, nos termos do n.º 7, do art. 37.º, não é contado para efeitos de progressão e acesso na carreira, ao abrigo do n.º 6 do art. 40.º.

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎:(853) 2851 9188 昌:(853) 2852 0208 tdm.com.mo

2. 當僱員提供服務的時間少於六個月，按照《工作表現評核制度》第 2.1 節，其不需在該評核年度接受平常評核，且該段服務時間也不被計算在職程晉階和晉升的年資內。

2. Quando o período de serviço prestado pelo trabalhador for inferior a 6 meses, este não está sujeito a avaliação ordinária no ano civil a que se reporta a avaliação, de acordo com o ponto 2.1 do Sistema de Avaliação do Desempenho e não conta na antiguidade para efeitos de progressão e acesso na carreira.

第四十一條
(在澳門特區以外患病或意外受傷的缺勤)

Artigo 41.º
(Faltas por doença ou acidente ocorrida fora da RAEM)

1. 所有在澳門特區以外因病或意外受傷而不能回澳的僱員，應在三個工作日內透過信函、電子郵件、圖文傳真或其他合法途徑通知澳廣視患病或意外受傷的事實、預計的持續時間及可以取得聯繫的地點。

1. Os trabalhadores que se encontrem fora da RAEM e impedidos de regressar a Macau por motivo de doença ou acidente, devem informar a TDM no prazo de três dias úteis, por carta, correio electrónico, telefax ou por outros meios legais, da ocorrência da doença ou acidente e sua duração previsível, bem como do local onde podem ser contactados.

2. 為著上款之效力，導致不能回澳的情況為：僱員住院、患有傳染病或導致合理阻礙僱員返回澳門的其他疾病；僱員須提交有關醫生確認其健康狀況的證明文件。

2. Para efeitos do disposto do número anterior, constituem situações impeditivas de regresso a Macau: internamento do trabalhador em estabelecimento hospitalar, doença transmissível, ou outras que impliquem justo impedimento que obstam ao regresso do trabalhador a Macau, devendo este apresentar os respectivos documentos médicos que certifiquem o seu estado de saúde.

第四十二條
(缺勤的報酬)

Artigo 42.º
(Remuneração das faltas)

1. 除本章程及法律有相反的規定，或澳廣視與僱員另有書面協議外，缺勤不獲發報酬。

1. As faltas não são remuneradas, com excepção do disposto nos presentes Estatutos e salvo disposição legal em contrário ou acordo escrito entre a TDM e o trabalhador.

2. 如屬獲發給報酬的缺勤，沒有提交醫生證明或不遵守第四十條第一款的規定，澳廣視有權收回已支付的相關基本報酬。

2. Caso se trate de faltas remuneradas, a não apresentação de atestado médico ou a violação do disposto no n.º 1 do artigo 40.º conferem à TDM o direito a reaver a remuneração de base paga.

第四十三條
(產假及其報酬)

Artigo 43.º
(Licença de maternidade e respectiva remuneração)

澳門俾利喇街 157-A 號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

澳門廣播電視股份有限公司人事章程
Estatutos do Pessoal da TDM – Teledifusão de Macau, S.A.

1. 女性僱員有權因分娩而享受九十日產假。

1. A trabalhadora tem direito, por motivo de parto, a noventa dias de licença de maternidade.

2. 上款所規定的九十日產假，其中六十三日必須在分娩後立即享受，其餘日數可按女性僱員決定全部或部分在分娩前或分娩後享受。

2. Dos noventa dias previstos no número anterior, sessenta e três são gozados obrigatória e imediatamente após o parto, podendo os restantes ser gozados total ou parcialmente antes ou depois do parto, conforme decisão da trabalhadora.

3. 如女性僱員擬在分娩前享受部分產假，須至少提前五日，將該意願通知澳廣視。

3. Caso a trabalhadora pretenda gozar parte da licença de maternidade em período anterior ao parto, deve comunicar à TDM essa intenção com uma antecedência mínima de cinco dias.

4. 女性僱員須將已分娩的事實儘早通知澳廣視，並須提交獲澳門特區政府發出執照的醫生或澳廣視接受的醫生所發出的醫生證明。

4. A trabalhadora deve comunicar à TDM a ocorrência do parto, com a maior brevidade possível, e disso fazer prova, mediante a apresentação de atestado médico passado por médico com licença emitida pelo Governo da RAEM, ou por médico aceite pela TDM.

5. 女性僱員在下列情況下也有權享有休假：

5. A trabalhadora tem igualmente direito a uma licença com uma duração:

a) 如誕下死嬰，享有九十日的產假；

a) de noventa dias, em caso de parto de nado-morto;

b) 如屬懷孕超過三個月的非自願流產，視乎女性僱員的健康狀況及根據具適當證明的醫生建議，享有最少三十日至最多九十日的產假。

b) mínima de trinta dias e máxima de noventa dias, graduada em função do seu estado de saúde e de acordo com a prescrição médica, devidamente comprovada, em caso de aborto involuntário de uma gravidez com mais de três meses.

6. 如活產嬰兒在女性僱員產假期間死亡，其有權享受剩餘的產假；如嬰兒死亡日與產假結束日之間所剩餘之日不達十日，得增至十日。

6. Em caso de morte de nado-vivo durante o período de licença de maternidade, a trabalhadora tem direito a gozar o remanescente da referida licença, acrescida de dez dias quando restassem menos dias entre a morte de nado-vivo e o termo da licença de maternidade.

7. 如女性僱員沒有提交上述第四款至第六款所指的事實證明，澳廣視無須給予其產假，亦無須為該缺勤的女性僱員保留職位。

7. Na falta de apresentação de provas dos factos referidos nos n.ºs 4 a 6 anteriores, a TDM não está obrigada à concessão da licença de maternidade, nem a garantir o posto de trabalho à trabalhadora ausente.

8. 在分娩之日勞動關係已超過一年的女性僱員有權收取產假期間的基本報酬。

8. A trabalhadora cuja relação de trabalho seja, no dia do parto, superior a um ano tem direito a auferir a remuneração de base correspondente ao período

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

	da licença de maternidade.
9. 在享受產假期間勞動關係才滿一年的女性僱員有權收取在勞動關係滿一年後仍享受的產假期間的基本報酬。	9. A trabalhadora cuja relação de trabalho só venha a completar um ano durante o período de gozo da licença de maternidade tem direito a auferir a remuneração de base relativa ao período da licença de maternidade a gozar após o completar de um ano de relação de trabalho.
10. 在產假期間的報酬按女性僱員在正常工作的情況下以相同期間及方式支付。	10. O prazo e a forma de pagamento da remuneração no decurso da licença de maternidade são iguais aos do período de trabalho normal da trabalhadora.
第四十三條-A **(侍產假期間及其報酬)**	**Artigo 43.º-A** **(Período de licença de paternidade e respectiva remuneração)**
1. 男性僱員有權因成為父親而享受五個工作日侍產假。	1. O trabalhador, quando se torna pai, tem direito a cinco dias úteis de licença de paternidade.
2. 上款規定的侍產假，男性僱員可連續或間斷地於嬰兒母親懷孕超過三個月至嬰兒出生後三十日內享受。	2. A licença de paternidade prevista no número anterior pode ser gozada pelo trabalhador, consecutiva ou interpoladamente, desde que a gestante tenha mais de três meses de gravidez até ao prazo de trinta dias após o nascimento da criança.
3. 男性僱員須將嬰兒出生的事實儘早通知澳廣視；如其擬在嬰兒母親懷孕超過三個月，至嬰兒出生前的期間內享受部分侍產假，則至少須提前五日通知澳廣視，或如屬不可預見的情況，則須儘早通知澳廣視。	3. O trabalhador deve comunicar à TDM a ocorrência do nascimento da criança, com a maior brevidade possível, e caso pretenda gozar parte da licença de paternidade em período posterior aos três meses de gravidez da gestante e anterior ao nascimento da criança, deve comunicar à TDM essa intenção com uma antecedência mínima de cinco dias, ou em caso imprevisível, com a maior brevidade possível.
4. 除上款所指的通知外，男性僱員還須向澳廣視提交下列任一文件以證明支持其享受侍產假的事實：	4. Para além da comunicação referida no número anterior, o trabalhador, para comprovação do facto que deu origem ao gozo da licença de paternidade, deve ainda apresentar à TDM qualquer um dos seguintes documentos:
a) 由澳門特區政府或澳門特區以外地方所屬國家或地區主管當局發出的嬰兒出生證明；	a) Certidão de nascimento da criança emitida pelo Governo da RAEM ou pelas autoridades competentes do país ou região fora da RAEM;

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

b) 持有澳門特區政府發出執照的醫生或澳門特區以外地方所屬國家或地區主管當局發出執照的醫生所發出的醫生證明。

b) Atestado médico passado por médico com licença emitida pelo Governo da RAEM ou pelas autoridades competentes do país ou região fora da RAEM.

5. 如男性僱員未能提交上款所指的證明文件，則可遞交其他證明文件，只要澳廣視接受其足以證明支持享受侍產假的事實。

5. Na impossibilidade de apresentação dos documentos referidos no número anterior, o trabalhador pode apresentar outros documentos comprovativos, desde que sejam aceites pela TDM como sendo suficientes para comprovação do facto que deu origem ao gozo da licença de paternidade.

6. 在下列情況下，男性僱員亦有權於本款 a)項及 b)項所指事實發生之日起計三十日內享有休假，且須按第四款或第五款規定向澳廣視提供相關證明文件：

6. O trabalhador tem igualmente direito ao gozo de uma licença dentro dos trinta dias a contar da data da ocorrência dos factos referidos nas alíneas a) e b) deste número e deve, de acordo com os n.ºs 4 ou 5, apresentar os respectivos documentos comprovativos à TDM, nas seguintes situações:

a) 嬰兒出生時已死亡；

a) Parto de nado-morto;

b) 嬰兒母親懷孕超過三個月的非自願流產。

b) Aborto involuntário de uma gravidez com mais de três meses de gestação.

7. 如男性僱員未按第四款或第五款的規定提交相關證明文件，澳廣視無須給予其侍產假。

7. Na falta de apresentação pelo trabalhador dos documentos comprovativos referidos nos n.ºs 4 ou 5, a TDM não está obrigado à concessão da licença de paternidade.

8. 在嬰兒出生之日或上條第六款所指事實發生之日勞動關係已超過一年的男性僱員，有權收取侍產假期間的基本報酬，但不妨礙下款規定的適用。

8. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o trabalhador cuja relação de trabalho tenha, no dia do nascimento da criança ou da ocorrência do facto referido no n.º 6, mais de um ano tem direito a auferir a remuneração de base correspondente ao período da licença de paternidade.

9. 在享受侍產假期間勞動關係方滿一年的男性僱員，有權收取勞動關係滿一年後仍在享受的侍產假期間的基本報酬。

9. O trabalhador cuja relação de trabalho só venha a completar um ano durante o período de gozo da licença de paternidade, tem direito a auferir a remuneração de base relativa ao período da licença de paternidade a gozar após completar um ano de relação de trabalho.

10. 侍產假期間的報酬，按男性僱員在正常工作情況下的相同期間及方式支付。

10. O prazo e a forma de pagamento da remuneração no decurso da licença de paternidade são iguais aos do período de trabalho normal do

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎:(853) 2851 9188 昌:(853) 2852 0208 :tdm.com.mo

trabalhador.

第八章
報酬

CAPÍTULO VIII
RETRIBUIÇÃO

第四十四條
(報酬的定義)

Artigo 44.º
(Definição de retribuição)

1. 工作的報酬包括基本報酬及浮動報酬。

1. A retribuição do trabalho compreende a remuneração de base e a remuneração variável.

2. 向僱員提供的在工作地點使用的服裝、設備或其他配備物件不視為工作的報酬。

2. O valor do vestuário, equipamentos e outros acessórios que sejam fornecidos ao trabalhador e utilizados no local de trabalho não é considerado retribuição do trabalho.

3. 基本報酬尤其包括下列各項定期給付：

3. A remuneração de base compreende, nomeadamente, as seguintes prestações periódicas:

a) 基本工資；

a) salário de base;

b) 超時工作報酬；

b) remuneração do trabalho extraordinário;

c) 夜間工作的額外報酬；

c) acréscimo por prestação de trabalho nocturno;

d) 在用膳時間內提供工作的膳食津貼；

d) subsídio de alimentação por prestação de trabalho durante o período das refeições;

e) 職務津貼、所擔任的職務的固有津貼及公幹日津貼；

e) subsídio de função, comissões inerentes às funções desempenhadas e ajudas de custas diárias;

f) 年終津貼、年假津貼或其他同類性質的定期給付。

f) subsídio anual, subsídio de férias ou outras prestações periódicas de natureza semelhante.

4. 在不妨礙上款 b)項至 d)項規定的適用下，以及為適用本章程第四十七條及第四十八條的規定，超時工作報酬、夜間工作、輪班工作、在懸掛八號或以上熱帶氣旋信號工作、在每週休息日或假日工作的額外報酬及在用膳時間內提供工作的膳食津貼，僅在該等報酬在最近六個月內，合計不少於每月平均基本報酬百分之二十的情況下，方被視為基本報酬的一部分。

4. Sem prejuízo do disposto nas alíneas b) a d) do número anterior, e para efeitos do disposto nos artigos 47.º e 48.º dos presentes Estatutos, a remuneração do trabalho extraordinário, o acréscimo por prestação de trabalho nocturno, por prestação de trabalho por turnos, por prestação de trabalho prestado quando estejam hasteados os sinais 8 ou superiores de ciclone tropical, por prestação de trabalho em dias de descanso semanal ou feriados e o subsídio de alimentação por prestação de trabalho durante o período das refeições, só são considerados como fazendo parte

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎:(853) 2851 9188 昌:(853) 2852 0208 :tdm.com.mo

	da remuneração de base se nos últimos 6 meses o seu conjunto representar, pelo menos, 20% da média mensal da remuneração de base do trabalhador.
5. 在不妨礙上述第 3 款 f)項及本章程第四十五條規定的適用下，年終津貼、年假津貼或其他同類性質的定期給付不列入本章程第四十七條及第四十八條規定的按時報酬及按日報酬的計算內。	5. Sem prejuízo do disposto na alínea f) do n.º 3 anterior e no artigo 45.º destes Estatutos, o subsídio anual, o subsídio de férias ou outras prestações periódicas de natureza semelhante não são contabilizados no cálculo da retribuição horária e diária, nos termos dos artigos 47.º e 48.º dos presentes Estatutos.
6. 在澳廣視與僱員雙方協議下，基本報酬可按月、週、日、小時或實際提供的工作計算；如雙方沒有明確的協議，則推定是以月作計算。	6. A remuneração de base pode, por acordo entre a TDM e o trabalhador, ter por referência o mês, semana, dia, hora ou trabalho efectivamente prestado, presumindo-se, na ausência de acordo expresso entre as partes, que o período de referência é o mês.
第四十五條 (年終津貼)	**Artigo 45.º (Subsídio Anual)**
1. 每年十一月，公司向至此日期工作不少於十二個月的僱員支付就該年度工作之年終津貼，金額相當於一個月報酬。	1. Em Novembro de cada ano, será pago o subsídio anual relativo ao trabalho prestado no mesmo ano, equivalente a um mês de remuneração, aos trabalhadores que, nessa data, tenham um mínimo de doze meses de serviço.
2. 在支付年終津貼時尚未工作滿十二個月的僱員，可獲得其在澳廣視的工作月數按比例計算之款項。	2. Os trabalhadores que, na data de pagamento do subsídio anual, tenham menos de doze meses de serviço, receberão uma quantia proporcional aos meses completos de trabalho prestado à TDM.
3. 於勞動關係終止時，年終津貼將自上一年年終津貼之日起以其已提供服務的時間按比例計算。	3. Na data da cessação da relação de trabalho, o subsídio anual será calculado proporcionalmente ao tempo de serviço prestado desde a data do anterior subsídio anual.
第四十六條 (工資支付)	**Artigo 46.º (Pagamento de salário)**
1. 工資須在每月最後一天支付，且得以在澳門特區的銀行支票或以僱員名義在澳門特區的銀行存款等方式支付，但該等支付方式對僱員收取報酬產生嚴重或難以克服的困難者除外。	1. O pagamento de retribuição deverá ser feito no último dia do mês, por meio de cheque de instituição bancária da RAEM ou depósito à ordem do trabalhador em instituição bancária da RAEM, salvo se tal implicar para o trabalhador dificuldades

澳門俾利喇街 157 - A 號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157 - A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

	sérias ou dificilmente transponíveis de recebimento da retribuição.
2. 倘若支付日為星期六、星期日或假期，工資將在該日前一個工作日支付。	2. Quando o dia de pagamento coincidir com um Sábado, Domingo ou feriado, este será realizado no dia útil anterior.
3. 在支付報酬時，澳廣視須給予僱員一份支付報酬的單據，其內載有：	3. No acto do pagamento da retribuição, a TDM é obrigada a entregar ao trabalhador um recibo do pagamento, do qual conste:
a) 澳廣視的全名；	a) a designação completa da TDM;
b) 僱員的姓名及職位；	b) o nome do trabalhador e categoria profissional;
c) 社會保障基金受益人編號或倘有的法律規定給予僱員的編號；	c) o número de beneficiário do Fundo de Segurança Social ou eventuais números atribuídos ao trabalhador por força da lei;
d) 與報酬相應的期間；	d) o período a que a remuneração corresponde;
e) 以分條縷述的方式敍述的報酬項目；	e) as modalidades da remuneração discriminadas de forma articulada;
f) 所有扣除的金額；	f) os descontos efectuados;
g) 應收的淨金額。	g) o montante líquido a receber.
第四十七條 (按時報酬)	**Artigo 47.º** **(Retribuição horária)**
每小時的基本報酬根據以下公式計算： $\frac{Rm \times 12}{52 \times n}$	O valor da retribuição base por hora será calculado segundo a seguinte fórmula: $\frac{Rmx12}{52xn}$
當中 Rm 指僱員在計算事項前一個月的基本報酬，而 n 為每週正常工作時數。	sendo "***Rm***" o valor da remuneração de base do trabalhador no mês anterior ao objecto de cálculo e "***n***" o número normal de horas de trabalho semanal.
第四十八條 (按日報酬)	**Artigo 48.º** **(Retribuição diária)**
每日的基本報酬根據以下公式計算：	A retribuição de base diária é calculada segundo a seguinte fórmula:

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎:(853) 2851 9188 昌:(853) 2852 0208 tdm.com.mo

澳門廣播電視股份有限公司人事章程
Estatutos do Pessoal da TDM – Teledifusão de Macau, S.A.

Rm / 30

當中 Rm 指僱員在計算事項前一個月的基本報酬。

Rm / 30

sendo "***Rm***" o valor da remuneração de base do trabalhador no mês anterior ao objecto de cálculo.

第四十九條
(出外費用)

因工作需要而離開澳門的僱員，有權根據現行規則，領取公幹津貼。

Artigo 49.º
(Despesas de deslocações)

Os trabalhadores que tenham de se deslocar em serviço para fora de Macau terão direito a ajudas de custo, nos termos das normas regulamentares em vigor.

第九章
福利及社會保障

CAPÍTULO IX
BENEFÍCIOS E SEGURANÇA SOCIAL

第五十條
(醫療支助)

所有參加了《澳廣視員工之醫療援助規章》的僱員及其家屬均享有現行規則所訂的醫療、醫藥以及住院支助之福利。

Artigo 50.º
(Assistência médica)

Todos os trabalhadores, que sejam participantes no Regulamento da Assistência Médica ao Pessoal da TDM, e membros do seu agregado familiar beneficiam de assistência médica, medicamentosa e hospitalar, nos termos das normas regulamentares em vigor.

第十章
合同之終止

CAPÍTULO X
CESSAÇÃO DO CONTRATO

第五十一條
(法律制度)

在相關合同及本章程沒有特別規定的情況下，澳廣視僱員的個人勞動合同根據《勞動關係法》所規定的依據及方式而終止。

Artigo 51.º
(Regime jurídico)

Os contratos individuais de trabalho dos trabalhadores da TDM cessam nos termos e com os fundamentos previstos na Lei das relações de trabalho, em tudo o que não estiver especialmente previsto nos respectivos contratos e nos presentes Estatutos.

第五十二條
(勞動關係之終止)

1. 澳廣視與僱員的勞動關係可在下列情況下終止：

Artigo 52.º
(Cessação da relação de trabalho)

1. A cessação da relação de trabalho entre a TDM e os trabalhadores pode verificar-se nos seguintes

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

	casos:
a) 在任何時候，透過雙方所簽署之書面協議，其須載明協議訂立的日期及開始生效的日期；	a) A todo o tempo, por mútuo acordo das partes, mediante documento escrito e assinado, donde conste a data da sua celebração e a de início da produção de efeitos;
b) 合同所訂定的期間屆滿，屆滿前無須作預先通知且不獲任何補償，但澳廣視以書面表示續期意圖或合同內明確訂定自動續期的情況除外；	b) No termo do prazo estipulado no contrato, sem necessidade de aviso prévio e sem direito a qualquer compensação, salvo se a TDM manifestar por escrito a intenção de renovação ou se tiver sido expressamente estipulado no contrato a sua renovação automática;
c) 僱員因在身體上或法律上出現嗣後不能提供其受聘用的工作，尤其是由於長期病患或傷殘或法律上不能在澳門特區工作；	c) Por impossibilidade superveniente, física ou legal, de o trabalhador prestar o trabalho para que foi contratado, nomeadamente por motivos de doença permanente ou invalidez, ou impossibilidade legal para trabalhar na RAEM;
d) 在出現合理理由的情況下，任何一方在任何時候主動提出；	d) A todo o tempo, ocorrendo justa causa, por iniciativa de qualquer das partes;
e) 任何一方透過預先通知主動提出，即使無合理理由；	e) Por iniciativa de qualquer das partes, ainda que sem justa causa, mediante aviso prévio;
f) 在試用期內，任何一方在任何時候單方終止，在此情況下應提前七日以書面預先通知，但在本章程第十六條第五款所定之情況除外；	f) A todo o tempo, por denúncia unilateral de qualquer das partes, enquanto durar o período experimental, deve dar um aviso prévio, por escrito, com uma antecedência de 7 dias, excepto no caso previsto no artigo 16.º n.º 5 dos presentes Estatutos;
g) 因到達年齡上限。	g) Por limite de idade.
2. 澳廣視僱員履行職務的年齡上限為六十五歲，但透過相關僱員申請，且在第十條第二款所指的實體認為因服務的需要有必要及適宜延長履行職務的時間的情況下，有關上限得予以提高。	2. O limite de idade para o exercício de funções como trabalhador da TDM é de 65 anos, podendo contudo o limite ser elevado, a requerimento do trabalhador interessado e nos casos em que a entidade referida no artigo 10.º, n.º 2 considere necessário e adequado estender o exercício de funções do trabalhador por conveniência de serviço.
第五十三條 (以合理理由終止)	**Artigo 53.º** **(Cessação fundada em justa causa)**
1. 在出現合理理由的情況下，任何一方得終止	1. Qualquer das partes pode, ocorrendo justa causa, pôr termo à relação de trabalho, sem necessidade de

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎:(853) 2851 9188 昌:(853) 2852 0208 :tdm.com.mo

勞動關係而無須預先通知。

2. 如僱員根據《勞動關係法》以合理理由解除合同，則有權獲得按該法律規定計算的賠償。

3. 澳廣視以合理理由解除勞動關係僅得在確定紀律違反事實及在紀律程序中得以證實後作出，在此情況下僱員無權收取任何補償性賠償。

4. 僱員因其嚴重行為以致不可能維持勞動關係視為合理理由。

5. 下列僱員行為尤其構成澳廣視解除合同的合理理由：

a) 無正當理由而不服從上級的命令，包括拒絕執行合同關係內的工作或拒絕執行本質上不改變僱員職位的工作；

b) 重複漠視對所執行的職務或其工作崗位的固有義務的履行或證實專業上不稱職；

c) 明顯屢次不遵守專務上專有之技術規則或規定；

d) 在沒有批准下，經常遲到、早退或於工作時間內擅離職守；

e) 對澳廣視直接造成嚴重損失的未經合理解釋的缺勤；或不論有否造成任何損失的不合理缺勤每年超過連續三日或間斷五日；

aviso prévio.

2. Havendo justa causa para a resolução do contrato por iniciativa do trabalhador nos termos previstos na Lei das relações de trabalho, este tem direito a uma indemnização calculada nos termos daquele diploma.

3. A resolução da relação de trabalho por iniciativa da TDM, fundada em justa causa, só pode ter lugar na sequência de infracção disciplinar apurada e comprovada em procedimento disciplinar, e não confere direito ao pagamento de qualquer indemnização compensatória.

4. Entende-se por justa causa o comportamento do trabalhador de tal forma grave que torne praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho.

5. Constituem, nomeadamente, justa causa de resolução do contrato por iniciativa da TDM, os seguintes comportamentos dos trabalhadores:

a) desobediência ilegítima às ordens dadas por superiores hierárquicos, incluindo a recusa de prestação de tarefas que estejam dentro do âmbito da relação contratual ou que não impliquem uma alteração substancial da posição do trabalhador;

b) desinteresse repetido pelo cumprimento das obrigações inerentes ao exercício do cargo ou posto de trabalho ou comprovada incompetência profissional;

c) manifesto e reiterado incumprimento de regras e prescrições técnicas próprias da função;

d) atraso, saída antecipada ou abandono do posto de trabalho durante o período de trabalho, sem autorização e de forma reiterada;

e) faltas injustificadas ao trabalho que causem directamente prejuízos graves para a TDM ou, independentemente de qualquer prejuízo, quando o número de faltas injustificadas for superior, em cada ano, a três dias consecutivos ou cinco dias

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

	interpolados;
f) 就缺勤的解釋作虛假聲明；	f) falsas declarações relativas à justificação de faltas;
g) 僱員蓄意令本身的生產能力明顯下降；	g) redução acentuada da capacidade produtiva do trabalhador provocada intencionalmente pelo mesmo;
h) 屢次挑起與澳廣視其他僱員的衝突；	h) provocação repetida de conflitos com outros trabalhadores da TDM;
i) 在澳廣視範圍內，對上級或同事使用暴力、作出侮辱或法律予以處罰的其他傷害行為；	i) prática, no âmbito da TDM, de actos de violência, injúria ou outras ofensas punidas por lei sobre os superiores hierárquicos ou colegas;
j) 嚴重損害澳廣視的利益；	j) lesão grave de interesses da TDM;
k) 因過錯而違反在工作上的衛生及安全規定；	k) violação culposa das normas de higiene e segurança no trabalho;
l) 違反職業保密以致澳廣視或第三人遭受物質或精神上的損失；	l) violação de sigilo profissional de que resultem prejuízos materiais ou morais para a TDM ou para terceiros;
m) 挪用任何屬於澳廣視的財產或有價物、使屬於澳廣視的設施或設備失去效用或受損；	m) desvio intencional de quaisquer bens ou valores, inutilização ou danificação de instalações ou equipamento pertencentes à TDM;
n) 行為顯示缺乏履行相關職務的道德品行；	n) comportamentos que revelem falta de idoneidade moral para o exercício de funções;
o) 違反專職性義務；	o) violação do dever de exclusividade de funções;
p) 僱員違反本章程或勞動合同所規定的義務的任何過失行為。	p) qualquer conduta culposa do trabalhador, que viole os deveres emergentes do presente Estatuto ou do contrato de trabalho.
第五十四條 **(不以合理理由解除合同)**	**Artigo 54.º** **(Resolução sem justa causa)**
除合同另有規定外，任何一方不以合理理由解除勞動合同均須遵守《勞動關係法》所規定的預先通知期及支付賠償。	Na cessação do contrato de trabalho sem justa causa, por qualquer das partes, há lugar ao cumprimento dos prazos de aviso prévio e ao pagamento das indemnizações previstas na Lei das relações de trabalho, se outros não estiverem contratualmente estipulados.

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

澳門廣播電視股份有限公司人事章程
Estatutos do Pessoal da TDM – Teledifusão de Macau, S.A.

第五十五條 (尚未享受的年假的補償)	**Artigo 55.º** **(Compensação das férias não gozadas)**
1. 勞動關係終止時，僱員有權收取以下補償：	1. Na cessação da relação de trabalho, o trabalhador tem direito a receber:
a) 相應上一曆年尚未享受的年假日數的基本報酬；	a) a remuneração de base correspondente aos dias de férias anuais não gozados no ano civil anterior;
b) 在勞動關係終止的年度按第三十一條第二款的規定計算的應有年假日數的相應基本報酬。	b) a remuneração de base correspondente aos dias de férias anuais do ano da cessação da relação de trabalho, calculados de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 31º.
2. 屬首年工作的僱員，有權收取按上款 b)項的規定計算的年假日數的相應基本報酬。	2. No caso de se tratar do primeiro ano de trabalho, o trabalhador tem direito a receber a remuneração de base correspondente aos dias de férias anuais calculados nos termos do disposto na alínea b) do número anterior.
第五十六條 (年終津貼及年假津貼)	**Artigo 56.º** **(Subsídio Anual e Subsídio de Férias)**
勞動關係終止時，年終津貼、年假津貼或其他同類性質的定期給付須根據已工作的期間按比例計算。	Na cessação da relação de trabalho, o subsídio anual, o subsídio de férias ou outras prestações periódicas de natureza semelhante são calculados proporcionalmente ao período de trabalho prestado.
第五十七條 (支付)	**Artigo 57.º** **(Pagamento)**
勞動關係終止之日起計九個工作日內，澳廣視須全數支付有關僱員應得的款項，尤其是關於報酬、賠償、及其他由已取得權利衍生的補償的款項。	A TDM é obrigada ao pagamento total, no prazo de nove dias úteis contados a partir da cessação da relação de trabalho, das importâncias devidas ao trabalhador, nomeadamente as relativas a remuneração, indemnizações e outras compensações por direitos vencidos.
第五十八條 (工作證明書)	**Artigo 58.º** **(Certificado de trabalho)**
1. 勞動關係終止時，僱員有權要求澳廣視發給載有任職事實的工作證明書。	1. Aquando da cessação da relação de trabalho, o trabalhador tem o direito a solicitar à TDM a emissão de um certificado de trabalho, de onde constem os factos relativos ao exercício de funções.

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

2. 證明書應載有下列事項：

a) 開始提供工作及結束提供工作的日期；

b) 工作的性質或曾擔任的職位；

c) 僱員要求的其他有關任職的資料。

2. Do certificado devem constar:

a) data do início e do fim da prestação de trabalho;

b) natureza do trabalho ou cargo desempenhado;

c) outros dados relativos ao exercício de funções solicitados pelo trabalhador.

第十一章
紀律制度

CAPÍTULO XI
REGIME DISCIPLINAR

第五十九條
(紀律責任)

1. 澳廣視的僱員須對其在履行職務及與職務相關之行為時所作的違紀行為負上紀律責任。

2. 勞動關係的終止並不影響對其生效期間時作出的違紀行為科處處分。

3. 紀律程序獨立於刑事程序，後者得基於相同的事實而提起。

4. 當有關事實同時可視為刑事不法行為，則應向具權限機關作適當通知以展開相關的刑事程序。

Artigo 59.º
(Responsabilidade disciplinar)

1. Os trabalhadores da TDM são disciplinarmente responsáveis pelas infracções cometidas no exercício das suas funções ou com elas relacionadas.

2. A cessação da relação laboral não prejudica a punição por infracções cometidas durante a sua vigência.

3. O procedimento disciplinar é independente do procedimento criminal que possa ser instaurada pelos mesmos factos.

4. Quando os factos forem passíveis de ser considerados ilícitos penais, far-se-á a devida comunicação às entidades competentes para promover o respectivo procedimento criminal.

第六十條
(紀律懲戒權)

1. 澳廣視對違反工作義務的僱員擁有紀律懲戒權。

2. 紀律懲戒權必須通過紀律程序行使，但申誡除外。

Artigo 60.º
(Poder Disciplinar)

1. A TDM tem poder disciplinar sobre os trabalhadores que violem algum dos seus deveres laborais.

2. O poder disciplinar é exercido sempre mediante processo disciplinar, excepto nos casos de repreensão.

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

澳門廣播電視股份有限公司人事章程
Estatutos do Pessoal da TDM – Teledifusão de Macau, S.A.

第六十一條 (紀律處分)	**Artigo 61.º** **(Sanções Disciplinares)**
1. 對作出違反紀律行為者，可科處下列處分：	1. Pela prática de infracções disciplinares são aplicáveis as seguintes sanções:
a) 口頭申誡；	a) repreensão verbal;
b) 書面申誡；	b) repreensão escrita;
c) 罰款；	c) multa;
d) 停薪停職；及	d) suspensão de trabalho com perda de retribuição; e
e) 合理解僱。	e) despedimento com justa causa.
2. 申誡處分係單純就無需科處更嚴厲處分的不規則行為作出之勸戒，其將記載於僱員個人檔案。	2. A pena de repreensão consiste em mero reparo por irregularidade praticada que não justifique a aplicação de pena superior e constará do processo individual do trabalhador.
3. 罰款適用於履行職務時的疏忽情事並以確定金額訂定，該金額按僱員收入計算，但每一曆年不可超過三十日報酬的相應金額。	3. A multa é aplicável aos casos de negligência no cumprimento dos deveres funcionais e será fixada em quantia certa e calculada em função do vencimento do trabalhador, não podendo exceder, em cada ano civil, a retribuição correspondente a trinta dias.
a) 如僱員在指定期間內不自願繳交罰款，罰款可轉變為停薪停職處分。	a) a multa pode ser convertida em suspensão de trabalho com perda de remuneração sempre que o trabalhador a não pague voluntariamente no prazo que for fixado.
4. 停薪停職處分適用於嚴重疏忽情事或對履行職務上之義務漠不關心的情況，停職期間將失去相應報酬；就每個違紀行為，停薪停職處分不可超過二十日，每年總數不可超過六十日。	4. A pena de suspensão do trabalho com perda de retribuição será aplicável aos trabalhadores em caso de negligência grave ou de desinteresse pelo cumprimento dos deveres funcionais, implica a perda da retribuição correspondente ao período da suspensão, não podendo exceder vinte dias por cada infracção, nem o total de sessenta dias em cada ano civil.
5. 停薪停職的日數將在年資內扣除，並在所有與年資有關的利益方面產生效力；自履行處分完結之日起計一年期間內不得晉升和享受年	5. O período de suspensão com perda de retribuição desconta na antiguidade para todos os efeitos; e determina ainda a impossibilidade de promoção, e de gozo de férias por um período de um ano

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

假，但仍獲保障享有十日年假的權利。

contado a partir do termo de cumprimento da pena, salvaguardando-se, no entanto, o direito ao gozo de um período de dez dias de férias.

6. 合理解僱處分適用於下列情況：

6. A aplicação da sanção de despedimento com justa causa poderá ter lugar nos seguintes casos:

a) 在同一曆年內連續三日或間斷五日的不合理缺勤；或有關缺勤直接對澳廣視造成嚴重損失；

a) faltas injustificadas por um período correspondente a três dias consecutivos ou cinco dias interpolados, no decurso do mesmo ano civil, ou que causem directamente prejuízo grave para a TDM;

b) 違反保密義務；

b) violação do dever de sigilo;

c) 明顯屢次不遵守職務上專有之技術規則或規定；

c) manifesto e reiterado incumprimento de regras e prescrições técnicas próprias da função;

d) 拒絕作出屬於僱員職級或所協議職務範疇內的工作；

d) recusa de prestação de tarefas que estejam incluídas no âmbito da categoria profissional ou das funções acordadas pelo trabalhador;

e) 屢次挑起與澳廣視其他僱員的衝突；

e) provocação repetida de conflitos com outros trabalhadores da TDM;

f) 為個人利益而使用、轉讓、誤用、報廢、毀壞任何屬於澳廣視的財產或物品；

f) utilização em benefício próprio, alienação, desvio, inutilização ou danificação de quaisquer bens ou valores pertencentes à TDM;

g) 因過錯及反覆地違反任何勞動關係固有的義務。

g) violação culposa e reiterada de quaisquer deveres inerentes ao vínculo laboral.

7. 在本章程第五十三條第五款 e)項第二部分及f)項的規定得到客觀核實的情況下，合理解僱的通知不需要紀律程序，澳廣視得在知悉有關事實之日起計三十日內將終止勞動關係的決定通知有關僱員，並須對歸責於僱員的事實作出簡述。

7. Nos casos de verificação objectiva previstos na segunda parte da alínea e) e na alínea f) do n.º 5 do artigo 53.º, a comunicação do despedimento com justa causa, não é necessário processo disciplinar, podendo a TDM, no prazo de trinta dias, contados da data do conhecimento do facto, comunicar a decisão da cessação da relação de trabalho, descrevendo sumariamente os factos que lhe são imputados.

第六十二條
(處分規則)

Artigo 62.º
(Regras de Aplicação)

1. 紀律處分應與違紀行為之嚴重性及嫌疑人所

1. A sanção disciplinar deve ser proporcional à

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

犯的過錯成正比，且不得對同一違紀行為作出多於一項處分。

2. 在作出多於一個違紀行為的情況，只施予獨一項處分。

gravidade da infracção e à culpabilidade do arguido, não podendo aplicar-se mais do que uma pela mesma infracção.

2. Em caso de prática de mais do que uma infracção, aplicar-se-á uma única sanção.

第六十三條
(紀律程序)

1. 在第十條第二款所指的實體有權決定紀律程序之開展和委任預審員。

2. 倘若預審員長期不能視事或出現其他重要原因，可在程序中任何階段內透過委任該預審員的實體之批示予以更換。

3. 行使紀律懲戒權的時效自違紀行為作出之日起三年後完成，但倘若有關事實同時構成犯罪，則適用刑法所定的時效期間。

4. 若在紀律程序開展之日起計一年內僱員未獲最終決定通知，則該紀律程序因時效完成而消滅。

5. 紀律程序開始後，倘若認為僱員在職造成不便，第十條第二款所指的實體得中止其工作，但有關僱員的報酬予以維持。

6. 在沒有對僱員作預先聽證的情況下，不得科處較書面申誡更嚴厲的紀律處分。

Artigo 63.º
(Procedimento disciplinar)

1. Compete à entidade referida no artigo 10.º, n.º 2 decidir a instauração do procedimento disciplinar e nomear o instrutor.

2. Ocorrendo impedimento prolongado ou outro motivo relevante, o instrutor pode ser substituído, em qualquer fase do processo, por despacho da entidade que o nomeou.

3. O direito de exercer o poder disciplinar prescreve passados três anos sobre a data em que a infracção houver sido cometida, ou no prazo de prescrição da lei penal se o facto constituir igualmente crime.

4. O procedimento disciplinar prescreve decorrido um ano contado da data em que é instaurado quando, nesse prazo, o trabalhador não seja notificado da decisão final.

5. Iniciado o procedimento disciplinar, a entidade referida no artigo 10.º, n.º 2 pode suspender o trabalhador, se a presença deste se mostrar inconveniente, mantendo o pagamento da retribuição.

6. A sanção disciplinar superior à repreensão escrita não pode ser aplicada sem audiência prévia do trabalhador.

第六十四條
(減輕情節)

在紀律責任的減輕情節中，除其他情節外，尚包括：

a) 自願承認違紀行為；

Artigo 64.º
(Circunstâncias atenuantes)

São circunstâncias atenuantes da responsabilidade disciplinar, entre outras:

a) a confissão espontânea da infracção;

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎:(853) 2851 9188 昌:(853) 2852 0208 :tdm.com.mo

b) 受挑釁；

c) 違紀行為並無公開；

d) 欠缺故意；

e) 違紀行為對澳廣視及其運作所造成之影響輕微；

f) 所擔任職位之責任屬輕微者或嫌疑人之文化水平低；

g) 可減輕嫌疑人之過錯或違紀行為嚴重性之情節。

b) a provocação;

c) a ausência de publicidade da infracção;

d) a falta de intenção dolosa;

e) os diminutos efeitos que a falta tenha produzido em relação à TDM ou ao seu funcionamento;

f) as pequenas responsabilidades do cargo exercido ou a pouca instrução do arguido;

g) as que diminuam a culpa do arguido ou a gravidade da infracção.

第六十五條
(加重情節)

1. 紀律責任之加重情節為：

a) 對澳廣視運作造成損害結果的決意，且不論該結果有否成就；

b) 損害澳廣視運作之結果確實發生，而嫌疑人可以預見或應該預見其行為必然產生此後果；

c) 預謀；

d) 與他人勾結作出違紀行為；

e) 在接受紀律處分或暫緩處分期間作出違紀行為；

f) 累犯；

g) 再犯；

Artigo 65.º
(Circunstâncias agravantes)

1. São circunstâncias agravantes da responsabilidade disciplinar:

a) a vontade determinada de produzir resultados prejudiciais ao funcionamento da TDM, independentemente de estes se terem ou não verificado;

b) a produção efectiva de resultados prejudiciais ao funcionamento da TDM, nos casos em que o arguido pudesse ou devesse prever essa consequência como efeito necessário da sua conduta;

c) a premeditação;

d) o conluio com outros indivíduos para a prática da infracção;

e) o facto de ser cometida durante o cumprimento de pena disciplinar ou enquanto decorrer o período de suspensão da pena;

f) a reincidência;

g) a sucessão;

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188 昌: (853) 2852 0208 : tdm.com.mo

h) 違紀行為之合併；

i) 嫌疑人本人引致違紀行為之公開；

j) 所擔任職務之責任及嫌疑人之文化水平；

k) 不聽從上級或其他僱員適時提出其行為會構成違紀行為之警告。

2. 預謀係指在作出違紀行為之日之前已形成之意圖。

3. 累犯係指在因違紀行為而接受處分期滿之日起一年內作出相同之違紀行為。

4. 再犯係指上款所指之日起一年後作出相同的違紀行為，或作出不同性質之違紀行為。

5. 違紀行為之合併係指在同一場合作出兩項或兩項以上之違紀行為，或指在第一項違紀行為未被處分前再作出另一違紀行為。

h) a acumulação de infracções;

i) a publicidade da infracção quando provocada pelo próprio arguido;

j) a responsabilidade do cargo exercido e o grau de instrução do arguido;

k) o não acatamento de advertência oportuna, feita por superior ou outro trabalhador, de que o acto constitui infracção.

2. A premeditação consiste num desígnio formado em data anterior à da prática da infracção.

3. A reincidência dá-se quando a infracção é cometida antes de decorrido um ano sobre o dia em que tiver findado o cumprimento da pena imposta por virtude de idêntica infracção.

4. A sucessão dá-se quando a infracção for cometida depois de decorrido um ano sobre o dia a que se reporta o número anterior ou quando as infracções forem de natureza diferente.

5. A acumulação dá-se quando duas ou mais infracções são cometidas na mesma ocasião ou quando uma é cometida antes de ter sido punida a anterior.

第六十六條
(處分之暫緩執行)

1. 經考慮行為人之人格、生活狀況、可處罰事實前後之行為及可處罰事實之情節後，如得出的結論是對事實的譴責和處分的威嚇足以實現預防及申斥違紀行為之需要，得暫緩執行第六十一條第一款 a)至 d)項所指之紀律處分。

2. 暫緩執行期間不得少於一年或超過三年，自將有關決定通知嫌疑人之日起計算。

Artigo 66.º
(Suspensão das penas)

1. As penas disciplinares previstas nas alíneas a) a d) do n.º 1 do artigo 61.º podem ser suspensas, quando, atendendo, à personalidade e condições de vida do agente, à sua conduta anterior e posterior ao facto punível e às circunstâncias deste, se for de concluir que a censura do facto e a ameaça de pena bastarão para satisfazer as necessidades de prevenção e reprovação da infracção.

2. A duração da suspensão não pode ser inferior a um ano nem superior a três anos, contando-se estes prazos desde a data da notificação ao arguido da respectiva decisão.

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

3. 如行為人在暫緩執行期間作出另一違紀行為而受處分，則廢止處分之暫緩執行。

3. A suspensão é revogada se o agente vier a cometer, no seu decurso, nova infracção disciplinar pela qual venha a ser punido.

第六十七條
(程序及行為之方式)

Artigo 67.º
(Forma do processo e dos actos)

1. 當收到舉報或投訴，在第十條第二款所指的實體須提起普通紀律程序，但屬應歸檔之情況除外。

1. Assim que recebida participação ou queixa, a entidade referida no artigo 10.º, n.º 2 procede à instauração de processo disciplinar comum, salvo se houver lugar a arquivamento.

2. 有權限實體可委任一名具適當技術能力且職級等同或高於嫌疑人之澳廣視員工或與澳廣視沒有聯繫之適當人士作為預審員。

2. A entidade competente pode nomear como instrutor um trabalhador da TDM com adequada preparação técnica e categoria igual ou superior à do arguido, ou uma pessoa idónea não vinculada à sociedade.

3. 如認為有需要，預審員得選擇其信任之人擔任秘書，以及可向相關實體要求具備資格的技術人員提供協助。

3. O instrutor pode escolher secretário da sua confiança, bem como requerer à entidade competente a colaboração de técnicos qualificados, sempre que o entenda necessário.

4. 在紀律程序中，得以平等之方式使用中文及葡文。

4. No processo disciplinar podem ser usadas, indiscriminadamente, as línguas chinesa e portuguesa.

5. 在詢問證人及聽取嫌疑人之聲明時，如證人或嫌疑人不懂預審員的語言，將委任翻譯員；翻譯員可由懂有關雙語的程序中之秘書擔任。

5. Na inquirição de testemunhas e audição do arguido, quando estes não dominem a língua do instrutor, será nomeado intérprete-tradutor, que pode ser o secretário do processo caso domine ambas as línguas.

6. 翻譯員由程序之預審員委任。

6. O intérprete será nomeado pelo instrutor do processo.

7. 嫌疑人可在任何程序中的階段委託律師，且被委託的辯護人享有賦予嫌疑人同等的權利，但法律限制須由嫌疑人本人行使之權利除外。

7. O arguido pode constituir advogado em qualquer fase do processo, tendo o defensor constituído os mesmos direitos que são atribuídos ao arguido, com excepção dos que sejam reservados pessoalmente a este.

8. 詢問及聲明均須作成筆錄，並由所有參與人簽署作實，或僅以摘要地作出記錄，因應預審員認為適當而定。

8. As inquirições e declarações serão reduzidas a auto e assinadas pelos intervenientes, ou apenas sumariamente anotados, consoante o instrutor entender mais conveniente.

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

9. 提交文件的日期須在附入紀律程序的文件上記載。

9. A data de entrada de documentos é neles aposta no acto de junção ao processo disciplinar.

第六十八條
(預審)

1. 預審應自將委任預審員之批示通知預審員之日起十日內開始，並在四十五日內完成，經在第十條第二款所指的實體根據預審員說明理由之建議以批示核准，方得超逾完成預審之期限。

2. 預審行為之開始須通知有權限實體及嫌疑人。

3. 須根據在本章程第六十九條第三款至第四款之規定通知嫌疑人預審的開始。

4. 調查結束後，預審員將在十日內作成報告書，其內扼要說明所採取之措施、所採納之證據。

5. 倘若預審員的結論為有關事實並不構成違紀行為、嫌疑人並非作出違紀行為之人或基於時效已過或其他原因而不可追究紀律責任，則建議歸檔。

Artigo 68.º
(Instrução)

1. A instrução deve ter início no prazo de dez dias contados a partir da data da comunicação do instrutor do despacho que o nomeou, e terminar no prazo de quarenta e cinco dias, que só pode ser excedido por despacho da entidade referida no artigo 10.º, n.º 2, sob proposta fundamentada do instrutor.

2. O início da instrução será comunicado à entidade competente e ao arguido.

3. À notificação do início da instrução ao arguido são aplicáveis as regras dos números 3 a 4 do artigo 69.º.

4. Concluída a instrução, o instrutor elaborará, no prazo de dez dias, um relatório no qual fará a descrição sumária das diligências efectuadas, das provas recolhidas.

5. Se o instrutor concluir que os factos provados não constituem infracção disciplinar, que não foi o arguido o agente da infracção ou que não é exigivel responsabilidade disciplinar em virtude de prescrição ou de outro motivo deverá propor o arquivamento do processo.

第六十九條
(指控通知書)

1. 倘預審員決定程序須繼續，則將在十日內作出指控通知書。

2. 在指控通知書中，應指出嫌疑人身份資料、以分條縷述方式描述可歸責於嫌疑人且構成違反義務之事實、各事實所違反的法律、合同或章程之規定、所指出的證據，以及對歸責於嫌疑人的每個違紀行為可科處之處分。

Artigo 69.º
(Nota de culpa)

1. Se o instrutor decidir que o processo deve prosseguir, elaborará a nota de culpa no prazo de dez dias.

2. A nota de culpa deve identificar o arguido, a descrição por artigos dos factos que lhe são imputados e que integram a violação dos deveres infringidos, as disposições legais, contratuais ou estatutárias infringidas pela prática de cada um dos actos articulados, os elementos de prova que foram

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188 昌: (853) 2852 0208 : tdm.com.mo

	ponderados e a indicação da pena ou penas aplicáveis a cada uma das infracções imputadas ao arguido.
3. 指控通知書之複本須在四十八小時內，以親身通知之方法交予嫌疑人；如無法親身通知，則以具收件回執之掛號信方式為之，並載明嫌疑人可在十日內提交書面答辯。	3. O duplicado da nota de culpa será entregue ao arguido mediante notificação pessoal no prazo de quarenta e oito horas ou, não sendo possível, por carta registada com aviso de recepção para a sua residência, com a menção de que dispõe do prazo de dez dias para apresentar a sua defesa escrita.
4. 如因嫌疑人下落不明而無法根據上款規定作出通知時，則以刊登通告為之，並將在兩份日報上刊登，一份中文，另一份葡文，並通知嫌疑人可在四十五日內提交答辯。	4. Se não for possível a notificação nos termos do número anterior, por o arguido se encontrar ausente em parte incerta, será publicado aviso em dois jornais diários, um em língua chinesa e outro em língua portuguesa, notificando-o para em prazo não superior a quarenta e cinco dias apresentar a sua defesa.
第七十條 (提出辯護)	**Artigo 70.º (Apresentação da defesa)**
1. 在提出辯護之期間內，嫌疑人或受委託之律師得為此目的查閱卷宗。	1. Durante o prazo para apresentação da defesa, e para esse efeito, podem o arguido ou o advogado constituído examinar o processo.
2. 在書面答辯中，嫌疑人應說明答辯的事實及理由，當中得指出證人名單及附具其認為必要之文件；就指控通知書內所指之每一事實，證人上限為三名，而證人總數不能逾八名。	2. Na defesa escrita, deve o arguido expor os factos e as razões da sua defesa, indicando o rol de testemunhas, no máximo de três por cada facto constante da nota de culpa, com o limite de oito, e juntando a documentação que entender necessária.
3. 預審員應採取在答辯中所聲請之證據措施，除非其認為屬拖延時間或與調查無關，在此情況下應書面解釋不採取相關措施之理由。	3. O instrutor deve realizar as diligências probatórias requeridas na defesa, a menos que as considere dilatórias ou impertinentes, devendo neste caso alegá-lo fundamentadamente por escrito.
4. 嫌疑人應確保其所指出之證人的出席。	4. O arguido deve assegurar a comparência das testemunhas que indicar.
5. 在指定期限屆滿後提出之答辯，不予接納。	5. A resposta que for apresentada depois de decorrido o prazo marcado para a defesa não é aceite.
第七十一條 (報告及決定)	**Artigo 71.º (Relatório e decisão)**

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188 昌: (853) 2852 0208 : tdm.com.mo

1. 預審程序完結後，並將嫌疑人之紀律記錄附入卷宗後，預審員應在十日內就所遵循之程序、經確定之事實、該等事實在紀律上之定性及判定其嚴重性之各種情節製作一份完整而扼要之報告並提出結論，以及建議科處其認為適當的處分或建議歸檔。

2. 在第十條第二款所指的實體將對卷宗作出審查及決定，並得命令進行新的證據措施。

3. 倘若科處的處分較預審員所建議之處分更為嚴重，則第十條第二款所指的實體應為其決定提出依據。

4. 根據經適當配合後之第六十九條第三款及第四款之規定將決定通知嫌疑人。

1. Finda a instrução do processo, e mostrando-se junto ao mesmo registo disciplinar do arguido, o instrutor deve elaborar, no prazo de dez dias, um relatório completo e conciso do procedimento seguido, dos factos apurados, da qualificação disciplinar desses factos e das circunstâncias que graduam a sua gravidade, concluindo com a proposta de aplicação da sanção que julgar adequada ou de arquivamento do processo.

2. A entidade referida no artigo 10.º, n.º 2 examinará e decidirá no processo, podendo ordenar novas diligências probatórias.

3. No caso de a pena aplicada ser mais gravosa do que a proposta pelo instrutor, deve a entidade referida no artigo 10.º, n.º 2 fundamentar a decisão.

4. À notificação da decisão ao arguido são aplicáveis as regras dos n.os 3 e 4 do artigo 69.º, com as devidas adaptações.

第七十二條
(調查程序)

倘若違紀行為非為確定、不知道誰為違紀者或需要調查以釐清事實時，得命令開展調查程序。

Artigo 72.º
(Processo de inquérito)

Sempre que não esteja concretizada a infracção, não seja conhecido o infractor ou se torne necessário proceder a averiguação destinada a esclarecer os factos, pode ser ordenada a abertura de processo de inquérito.

第七十三條
(步驟)

調查完結後，預審員作出具理由之意見書，視乎是否存有作出違紀行為的強烈跡象，向第十條第二款所指的實體建議繼續以紀律程序進行或歸檔。

Artigo 73.º
(Tramitação)

Findo o inquérito, o instrutor emite um parecer fundamentado propondo à entidade referida no artigo 10.º, n.º 2 o prosseguimento do processo como disciplinar ou o seu arquivamento, consoante considere que existem ou não indícios sérios da prática de infracção disciplinar.

第七十四條
(適用制度)

調查程序適用紀律程序之規定。

Artigo 74.º
(Regime aplicável)

Ao processo de inquérito são aplicáveis as normas do processo disciplinar.

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo

澳門廣播電視股份有限公司人事章程
Estatutos do Pessoal da TDM – Teledifusão de Macau, S.A.

澳門俾利喇街157-A號
Rua Francisco Xavier Pereira Nº157-A, Macau
☎: (853) 2851 9188
昌: (853) 2852 0208
: tdm.com.mo